

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	44
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	24 de abril de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	4:58 p.m.
5HORA DE FINALIZACIÓN:	9:36 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA:	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 24 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes por favor señorita secretaria llamamos a lista para verificación del quorum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER FORERO ALARCON	PRESENTE
JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo señor Presidente que hay 15 Concejales presentes en la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quorum y siendo las 4:58 minutos de la tarde del día 24 de abril de 2025, doy por instalada la sesión Plenaria convocada para hoy.

Por favor leemos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E) ORDEN DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025

1. Llamado lista y verificación de quórum.

2. Lectura discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: ***“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales está en consideración el orden del día.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo Andrés.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, quisiera solicitarle que antes del punto de continuación del debate del Proyecto 04, se adelante y se desarrolle el punto de proposiciones.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales continúa en consideración, hay alguna propuesta diferente a la presentada por el concejal Pablo o alguien no estaría de acuerdo con la propuesta establecida por hoy por él en el sentido de incluir como tercer punto el punto de proposiciones y cuarto punto continuación del estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4.

En caso de que no haya ninguna, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión tomamos votación por aprobación o no con la modificación solicitada por el Concejal Pablo

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS
LAURA GISELLE GARCÍA MELO
NATALIA GIL LOAIZA
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON

NEGATIVO
POSITIVO

JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 9 votos positivos y 6 votos negativos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día, siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación de quorum.
2. Lectura discusión y aprobación del orden del día, punto que ya fue aprobado.

3. Propositiones

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales nos encontramos en el punto tercero solicitado por el Concejal Pablo.

Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Muchas gracias Presidente.

Presidente el día de ayer radiqué para que se le diera lectura y se sometiera a votación de la Corporación una proposición basada en unas facultades que están en el ordenamiento jurídico para los Consejos municipales, y que además ha sido ratificada en sentencia del Consejo de Estado con ponencia del doctor Edgar González López que básicamente va en dos sentidos esa jurisprudencia, haciendo un recorrido por la normativa pertinente en dos sentidos, uno que los Consejos municipales tienen la facultad, la competencia de poderle solicitar al Gobierno Nacional la suspensión de los avalúos catastrales ¿Y quién se entiende que es Gobierno Nacional? Es el Presidente de la República y en subsidio la directora en este caso la doctora Beatriz, la directora nacional del DANE y la segunda competencia que aclara muy bien esa jurisprudencia la tiene el Gobierno Nacional



para contestar este tipo de solicitudes, entonces lo que va la proposición que va a ser leída es básicamente para que la Administración pueda atemperar ese impacto tan duro que va a tener la implementación de los avalúos de la resultantes de la actualización catastral de la que hemos venido hablando en las últimas sesiones.

Presidente yo creo que es una herramienta muy importante, no necesariamente el Presidente de la República o la directora del DANE nos van a despachar de manera favorable esta solicitud, pero sí creo, es un intento que como Concejales tenemos de cara a la comunidad que hacer, tenemos que para que además la Administración se quite ese ladrillo, esa interpretación tan apretada que están haciendo de darle aplicación inmediata a los avalúos resultantes de la de la actualización catastral.

Entonces señor Presidente yo le agradezco que se sirvan darle por secretaría lectura a esta proposición.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo, damos lectura a la proposición radicada.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente discúlpenme antes, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal tengo que dar lectura a la proposición.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Es que quisiera solicitarle que nos envíen el texto también para verlo a la vez que no solamente sea escuchada sino también vista desde el correo electrónico antes de iniciar la lectura.

Por favor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Por favor señorita secretaria damos a conocer a los Concejales la proposición para que la puedan ir leyendo.

Listo, ya está el grupo de comunicaciones Honorables Concejales para que puedan ir dando seguimiento a lo que va a leer nuestra secretaria, damos lectura por favor.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Hace lectura de Proposición, la cual fue radicada el día 23 de abril de 2025 bajo el No. 202504230011300462, cuyo fin es: Solicitar al señor presidente de la República de Colombia doctor Gustavo Francisco Petro Urrego y a la directora general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE doctora Beatriz Piedad Urdinola Contreras que una vez se realice la publicación de las bases de datos con



acceso a los ciudadanos en general, se declare la suspensión de la vigencia de los avalúos catastrales del Municipio de Chía- Cundinamarca hasta el primero de enero del año 2026.

Está leída la proposición señor Presidente

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON

Gracias Presidente por el uso de la palabra, con un cordial saludo a usted, a la Mesa Directiva, la Plenaria del Concejo, funcionarios de la Corporación, funcionarios de la Administración, las personas que nos acompañan en barras y las personas que nos siguen en redes sociales.

Presidente quisiera pedirle a usted respetuosamente teniendo en cuenta la proposición que se acaba de leer, que se pudiera declarar un receso para hacer una revisión posterior o previo a la votación.

Era eso Presidente, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Un saludo muy especial para usted Presidente, para la Mesa Directiva, para los Honorables Concejales, los funcionarios que nos acompañan, la comunidad también que está atenta y quienes están conectados a través de redes sociales escuchando esta situación.

En primera instancia me llama bastante la atención esta proposición que lo que veo acá y le agradezco al Concejal Pablo Andrés que lo envió al grupo de comunicaciones en donde estamos todos los Concejales y se pudo evidenciar no solamente con la lectura de la secretaria, pero me llaman dos cosas la atención.

La primera es que con todo respeto Concejal Pablo a mí me parece que si el Presidente Petro en su momento, digamos, digamos, que llega a aceptar esto estaría violando el artículo 287 de la Constitución Política en donde dice *"Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley en la virtud tendrá los siguientes derechos."* Entonces menciona la



jurisprudencia que está aclarando esto, todos los municipios tienen la autonomía de poder llevar a cabo estos procesos y el Presidente desde mi percepción inmediata que lo acabábamos de conocer, yo no tenía conocimiento de esta situación por supuesto que no va a aceptar algo así, por otro lado también considero que nosotros como Concejales nos estaríamos extralimitando un poco en funciones teniendo en cuenta que hay algunas prohibiciones taxativas en la norma en donde alguna de estas, por ejemplo el artículo 41 menciona en el numeral 3 para que los demás Concejales escuchen y por favor tengan atención en lo siguiente *3° intervenir en asuntos que no sean de su competencia por medio de acuerdos o resoluciones y en el 8° tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que son que no son de su competencia*, nosotros en este momento Concejal hicimos lo que podíamos hacer que fue aprobar unos recursos para que la Administración Municipal tuviera la competencia de realizar el contrato que hoy nos tiene en esta situación, pero solicitar como Concejales la suspensión de la aplicación de esta actualización catastral son dos cosas bien diferentes y en la norma clarísimo está, en la Constitución Política Clarísimo está, artículo 41 prohibiciones, la 136 discúlpeme, las prohibiciones de los Concejales eso por un lado.

Por otro lado me parece estar viviendo un “deja vú” con esta situación cuando algunos Concejales presentaron una proposición para suspender el proceso de secretaría general acá, entonces resulta que para usted Concejal Pablo que está presentando esta proposición y para el Concejal Andrés Vela que fue quien presentó la proposición en ese momento, parece que tienen una percepción errada desde mi punto de vista de las proposiciones, y es que las proposiciones según nuestro Reglamento Interno el Acuerdo 140 del 2018 es claro en para qué son las proposiciones, pero estamos colocando a cada discusión proposiciones que se salen de nuestras manos, son discusiones que no deberían estar en este recinto, por ejemplo esta proposición que presentan ustedes en tiempo atrás solicitando la suspensión de un proceso que era el de Secretaría General, en muchísimas ocasiones yo desde la Presidencia les pedí que por favor no cruzaran estos dos temas, una cosa es un proceso que tiene que llevar a cabo el Concejo Municipal, otra cosa es un proceso que tiene que hacerse con una entidad como en ese caso fue lo de la Secretaría General, y tiempo después nos damos cuenta Concejal Andrés Vela, yo lo vi a usted haciendo un video contándole a todo el mundo que iba a presentar una demanda y unas medidas cautelares para que suspendiera la demanda, pero yo de verdad no he visto en sus redes sociales que saque otro video contándole a todo el mundo que le negaron la medida cautelar, ¿porque le negaron la medida cautelar de suspensión del concurso de secretaría general? Yo no lo he visto ese video, tampoco, le he visto el video contándole a todo el mundo que ...

Les pido por favor que escuchen y entiendan cuál es la situación, tampoco le he visto el video contándole a todos que la juez le declara nulidad de todo lo actuado en la demanda.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De parte del Presidente les pido respeto por el punto en el orden del día, hay alguien que solicita un receso.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Concejal Edwin déjeme terminar, por favor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Estamos hablando de una proposición lo que ha pasado anteriormente la justicia decidirá qué sucede con ese proceso.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Pero déjeme terminar la intervención, por favor.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Creo que no es el punto,

Si vamos a hablar de la proposición leída o si no daría al receso para que analicemos.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Déjeme terminar la intervención porque por supuesto una cosa tiene que ver con la otra,

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

No, no nada tiene que ver una cosa.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

No me ha dejado hacer la intervención, Presidente le pido por favor que me deje hacerla.

Gracias Presidente por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A la proposición ya leída porque estamos en ese punto del orden del día.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Ya retomo el tema, gracias Presidente, pero a lo que voy es a que proposiciones con objetivos distintos a los que realmente nos competen a nosotros se están presentando, yo les pido Concejales primero que analicemos muchísimo más esta proposición realizada por el Concejal Pablo Andrés desde mi punto de vista el Presidente según el artículo 287 de la Constitución Política se estaría extralimitando o simplemente vinculando con unos temas que no deberían vincularse, segundo el Concejo ya tomó la decisión que tenía que tomar y ni siquiera conocemos los resultados, es decir, yo les pediría que si en algún momento porque la comunidad tiene que saber que el Concejo Municipal o yo por lo menos estoy absolutamente atenta a todo este proceso, he tenido más de 20 reuniones con diferentes personas que están preocupados por la actualización catastral, pero eso aún no sabemos hasta qué punto va a llegar, como para que ni siquiera



conociendo el cobro de la Secretaría de Hacienda ya estemos solicitando una suspensión.

Entonces, sí les pido por favor Concejales que analicemos bien esto y más aún porque a veces acá de una manera coloquial se piensa en tomar decisiones, pero no se piensa en el futuro y la consecuencia legal de nosotros quienes somos los que damos el voto positivo o negativo.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Réplica Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, no, no, solamente es para decirle a los Honorables Concejales que al mismo grupo de comunicaciones Concejal Natalia acabo de compartir la jurisprudencia del Consejo de Estado la No. 11001-03-06-000-2018-00099-00 del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, donde precisamente aclara esa inquietud que usted tiene y donde deja clarísimo que es competencia tanto de los consejos poder hacer esas solicitudes, como del gobierno nacional de atenderlas y responderlas, solamente eso ya la tienen su en el grupo de comunicaciones para que la puedan leer.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Voy a dar un receso de 15 minutos, declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales antes de emitir o de dar ese receso solicitado por un Concejal para analizar la proposición presentada por el Concejal Pablo, debo manifestar que continúa en consideración la proposición.

Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente.

Presidente, creo que ya hubo el tiempo para leer la proposición, creo que de la más básica lectura se entiende que esto no es nada contra la Administración, que esto es pensando en atemperar en el año 2025, los efectos de la implementación de los avalúos resultantes de la actualización catastral, esto es pensando en la ciudadanía, claramente tenemos la competencia y no está en una sola norma del orden nacional, está en varias, y son citadas por el consejero de Estado Edgar González López en esa Sentencia que me permití compartirles compañeros Concejales, es clarísima la competencia que tenemos tanto los consejos para hacer estas solicitudes, como la del gobierno nacional, quiero decir del Presidente de la República y el director nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para pronunciarse al respecto, es que esto no implica ni es obligatorio que vayan a despachar favorablemente la solicitud, es una solicitud y ellos seguramente en su real saber y entender van a hacer un análisis, y de pronto dicen "no señores Concejo de Chía no tienen la razón" no les voy a ..., si es que contestan, sí es que contestan, pero yo creo que frente a la ciudadanía es un instrumento valioso ya que no tenemos un atemperador distinto en nuestro estatuto de rentas, en nuestros Acuerdos Municipales, para que sea progresiva la implementación de esa vigencia de los avalúos catastrales producto de la actualización catastral, de verdad y lo pido de corazón, pensemos en la ciudadanía, la ciudadanía necesita el espacio también para presentar sus inquietudes frente a los posibles incrementos en los avalúos catastrales, porque van a ser necesariamente como lo decía y me citaba el Concejal Vela el enfoque multipropósito de la actualización catastral es llevar a que los avalúos catastrales estén casi que plenamente o plenamente identificados con su valor comercial, con su justo y precio, y en esto puede haber excesos más cuando se hizo una actualización catastral en un tiempo tan corto y cuando hablamos de poco menos de 70.000 unidades prediales en el Municipio de Chía.

Esto no se trata de un tema político, se los garantizo, esto no es un tema político, es un tema de cara a la ciudadanía, ponernos la camiseta pero además es darle una herramienta a la Administración Municipal para que no se cargue ese "bacalado" como el de la "mulsión de Scott" que no se cargue ese "bacalado" de insistir y mantenerse en esa posición de implementar la vigencia catastral resultante de la actualización y formación, yo la verdad hago un llamado por la solidaridad con la ciudadanía, hago un llamado por la empatía con la ciudadanía, hago un llamado de que no olvidemos que la ciudadanía espera, qué está esperando de nosotros.

Presidente muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias Presidente por darme el uso de la palabra, me alegra bastante ver a varios medios de comunicación aquí acompañándonos en este recinto y es que me permito hacer una intervención basado en lo que usted acaba de decir Concejal Pablo Andrés, y es que usted dice que esto no tiene nada que ver con la política y no tiene nada que ver con asuntos de populismo, que es lo que yo hoy estoy pensando de la proposición, porque está diciendo que le demos un respaldo a la comunidad, por supuesto que si hablamos de respaldo a la comunidad los 15 Concejales vamos a votar positivo, porque los 15 Concejales tenemos preocupación con la actualización catastral que va a llegar al Municipio, y absolutamente a todos nos ha llegado comunidad, personas, ciudadanos, vecinos, familiares a decirnos cómo va a salir eso, porque es que no sé de dónde voy a sacar la plata para pagar.

Entonces la conciencia de que es un problema decirle a la comunidad y a las personas que nos están acompañando no duden que es de conocimiento de nosotros los Concejales, no duden que si desde mi punto de vista, desde mi curul, yo puedo realmente hacer algo para poder acompañar y ejercer un respaldo a todos los que hoy tienen que pagar impuesto predial con esta actualización que llega, por supuesto que se va a hacer, pero más allá de pensar en dar un respaldo o no, Concejal Pablo, antes yo hacía una intervención recién se leyó la proposición, recién yo pude evidenciarla acá en el teléfono y en el computador es que no había tenido la oportunidad de conocer esto, que es una guía que existe para el trámite de la solicitud de aplazamientos de avalos catastrales.

En la en la intervención anterior yo le decía cómo nosotros vamos a solicitar una suspensión sin ni siquiera conocer la base, sin ni siquiera conocer los resultados, y acá en esta guía está específico cuál es el debido proceso para poderlo presentar, y respecto a lo que yo decía anteriormente, acá es específico si se puede parte del Concejo Municipal presentarlo cosa que me parece supremamente positivo que el Concejo pueda aliarse con la Alcaldía para poder hacer esta reclamación, cosa que sucedió en esta Sentencia que usted nos compartió, allí la Concejal Marcela estaba leyendo y ella me pudo contar porque yo estuve aquí hablando con algunas personas que nos están acompañando, pero en este caso de la Sentencia son situaciones diferentes, porque allá primero ya conocían los resultados y segundo el consejo municipal se alió con la Alcaldía para solicitarle al Presidente que se realice esta suspensión, en este caso en Chía no pasa igual, porque nosotros aún no conocemos los resultados, y uno de los argumentos supremamente importantes es que nosotros tenemos que presentar dentro de la solicitud los argumentos técnicos y económicos del impacto en el Municipio, y hoy no existen los argumentos económicos, ni técnicos, porque no conocemos el resultado, entonces vamos a hacer una solicitud que dice usted ojalá nos contesten, si es que nos contestan, diciendo como que no van a contestar, pero yo sí lo invito Concejal y compañeros a que nos hagamos a un lado de estos términos que finalmente es darle un "contentillo" a las personas y me disculpa el término, pero yo así lo estoy viendo eso es darle un "contentillo" a las personas que digan "Ay sí los Concejales sí quieren hacer algo", pero si vamos a hacer algo hagámoslo bien.

Entonces, si usted quiere que pasemos una proposición para poderle hacer solicitud al Presidente y se haga la suspensión, al menos esperemos los resultados para poder hacer un análisis de esta afectación económica, para poder hacer un análisis de la afectación presupuestal, para poder entender qué es lo que va a pasar con las finanzas del Municipio y cómo es que esta elevación excesiva del cobro catastral al impuesto predial va a hacer que la gente no tenga cómo pagar y de la misma manera las finanzas del Municipio se van a afectar. Yo sí lo invito Concejal a hacer esta este análisis un poco más coherente, esta proposición por supuesto

aplauzo la intención, la aplauzo completamente y decirle a la comunidad que si esto realmente se pudiese hacer seguramente los Concejales apoyaríamos, pero hay que hacerlo en el tiempo correcto, con los argumentos correctos y simplemente conociendo la realidad y no ajustándonos a lo que ha pasado en otros municipios.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Natalia, Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, no, agradezco las palabras de la Concejal Natalia en el sentido de reconocer y aquí de pronto nos vamos a anticipar un poco a lo que va a ser la continuación del debate del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025, usted lo acaba de decir, y me da la razón, en lo que he venido exponiendo desde hace mucho tiempo en varias sesiones en que no conocemos y no tenemos las bases catastrales, yo quería dejar esa salvedad Presidente y no le demos largas la comunidad está aquí, está esperando saber qué va a pasar y además quiere participar seguramente del Proyecto de Acuerdo No. 04.

Yo le solicito y elevo la proposición para que se eleve se vote.

Presidente gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo, ya hay una proposición está en debate o bueno está abierta la posibilidad de hacer solicitudes, veo que aquí claramente lo que se busca por parte del Concejal quien propone esta posibilidad de que si es aprobado por la por la Plenaria sea enviado donde solicita para la suspensión de este cobro o la modificación que tendría esa actualización para este año, creo que eso es una de las cosas que aquí hemos debatido ya en ese Proyecto No. 4 que sigue en el siguiente punto y de cómo hay algunas dudas frente a si se podía o no se podía, creo que la Administración ha sido también clara en decir que no pueden ya hacer un cobro diferente al que ya traen estas nuevas bases catastrales.

Entonces creo que sí debemos continuar, esto es importante, sabemos que todos aquí queremos que la comunidad esté más tranquila, pero el impacto va a ser bastante grande, aquí nos acompañan personas que conocen las realidades de otros municipios y que la situación en esos municipios no está tranquila porque va a pasar lo que sabemos, y lo que yo les advertí y mis amigos Concejales también les advirtieron el año anterior, que cada vez que hayan modificaciones catastrales iba a haber un caos terrible, sabíamos que los tiempos no alcanzaban, igual se hizo, nos toca afrontar cada uno, con su voto, con sus acciones decidirá de qué lado está y cómo buscamos después la forma de alivianar un poco lo que va a pasar en el Municipio.

Anuncio que se va a cerrar, le decía Concejal Pablo que ya estábamos en la proposición por eso ya se cierra el debate y tomamos votación anuncio que se va a cerrar se cierra la posibilidad de hacer solicitudes distintas a la que hace el Concejal quien propone esta proposición.

Tomamos votación por favor señorita secretaria por aprobación o no.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGON TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

POSITIVO

JOHN EDWIN FUENTES CORREA

POSITIVO

LAURA GISELLE GARCÍA MELO

NEGATIVO

Me permito argumentar el voto teniendo en cuenta que ya mis compañeros han hablado del trámite de este tipo de proposiciones o de solicitudes, y como ustedes saben nosotros al día de hoy no conocemos el resultado de la actualización catastral, los avalúos, entonces para mí no estaría motivada la solicitud, para mí también no es la etapa pertinente, porque ni siquiera hemos hecho el control político sobre la actualización catastral, en donde se le solicitó al Presidente que llamara también IGAC que es nuestro gestor catastral, para mí después de ese control político y después de conocer realmente cuáles son los avalúos que tenemos en el Municipio, se puede acompañar este tipo de proposiciones y yo acompañaría una proposición de este talante, porque como ya lo ha dicho usted Concejal Pablo se puede hacer, nosotros estamos facultados y ya lo hizo el Consejo de Tunja y demás, pero no es el momento, porque no está motivado, porque no lo conocemos en el momento, en que nosotros al menos surtamos el control político que ni siquiera hemos llevado a cabo, ahí sí podemos evaluar la realidad de acompañar una proposición de este estilo por el momento mi voto es negativo.

NATALIA GIL LOAIZA

NEGATIVO

Me permito sustentar el voto basado en la guía que se conoce para poder hacer una solicitud de suspensión al gobierno nacional de la actualización catastral, y es que dentro de esto hay dos condiciones para poder presentar esta solicitud de parte del Concejo Municipal, la primera es el incremento excesivo y desproporcionado en el impuesto predial, aún no conocemos estos valores porque aún no se ha podido liquidar, y segundo la falta de rigurosidad técnica en el proceso de la actualización, es decir, estos dos componentes que son tan importantes para poder presentar esta solicitud, se podrían evidenciar al momento de conocer el cobro a los ciudadanos que tienen que pagar este impuesto predial, así que no es el momento para poder presentar esta proposición y no tenemos cómo sustentar esta petición al gobierno nacional es por eso que mi voto es Negativo.

ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

NEGATIVO

Gracias, sustento mi voto de igual manera considero que no es el momento por no cumplir con las siguientes condiciones para que el Concejo Municipal solicite la suspensión y que son requisitos, uno incremento excesivo y desproporcionado del impuesto predial, dos falta de rigurosidad técnica en el proceso de actualización catastral, tres impacto económico y social negativo, cuatro que el Municipio se encuentre en alguna condición especial que impida que se haga este cobro, por ese motivo, no por estar en contra de la gente porque siempre he tomado decisiones técnicas, mi voto es negativo, porque no es el momento, ni está sustentado como debe ser para presentar ante el gobierno nacional. Gracias Presidente.

JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

POSITIVO

**CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO****NEGATIVO**

Sustento mi voto teniendo en cuenta que una vez revisada la Sentencia que me compartió también mi compañero Pablo, evidencio que en el hecho cuarto dice que una vez liquidados los respectivos impuestos prediales, los contribuyentes propietarios o poseedores manifestaron su inconformidad debido que el impuesto determinado en su parecer era muy alto y desproporcionado para la realidad de los predios, es así como también estaba leyendo la guía de la de la solicitud de la suspensión y dentro de mis aportes jurídicos yo siempre he propendido a que se cumpla el debido proceso, y realmente acá cuando me habla del procedimiento para la solicitud, dice que se debe realizar un análisis o diagnóstico del impacto del avalúo catastral en el Municipio una vez estén los resultados, segundo se debe realizar el oficio solicitando la revisión del avalúo y elevar después la solicitud al gobierno, en este momento al no tener resultados de los impuestos liquidados considero que estamos hablando sobre supuestos, y claro que acompañaría esta solicitud tan pronto tengamos los resultados y podamos recaudar las quejas de los ciudadanos que hacen parte de esta solicitud para enviarla al gobierno, porque la solicitud según lo que dice la Ley 14 de 1983 dice: que si bien es cierto es competente el gobierno debe ser una solicitud sustentada y motivada, la sustentación y la motivación para los que me escuchan debería estar fundada en que ya existan unos resultados, donde podamos demostrar el impacto y el daño que se presume que puede generarse con esta actualización, pero en este momento no tenemos resultados y les digo yo me comprometo a acompañarla si vemos una afectación, pero en el momento de que tengamos resultados cumpliendo con lo que dice la ley el debido proceso, por eso mi voto es negativo.

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON

POSITIVO

EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

POSITIVO

VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO**NEGATIVO**

Presidente, un saludo muy especial a toda la comunidad, a todos los periodistas que se encuentran aquí en la Corporación, a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal, de verdad felicitaciones que nos acompañen aquí en estos proyectos tan importantes, a la Administración Municipal, de verdad que yo sí quiero sustentar mi voto, estamos a 5 días presuntamente que empiecen a expedir los recibos del impuesto del impuesto predial, siempre y cuando se apruebe el proyecto aquí de los beneficios y si no el Alcalde igual va a volver va a sacar los recibos del impuesto predial, pero quiero felicitar también a al Concejal Pablo que estas proposiciones pueda que las haga con buena intención o pueda que no, eso lo tiene usted solamente en su corazón, estas proposiciones de verdad que tiene todo el derecho de hacerlas Concejal y la ley lo permite, y se lo permite la ley de hacerla, pero yo me doy cuenta de que estas proposiciones las están haciendo con doble la intención estamos a 5 días de entregar los recibos, ¿por qué no esperamos que entreguen los recibos para saber qué aumentos llegaron? Porque cómo vamos a ensillar antes de si es que no han llegado los recibos, y cómo sabemos nosotros que pagamos impuestos si llegaron caros, pero con esta proposición qué está haciendo va a trancar es el proceso del desarrollo, y aquí nosotros aprobamos un Plan de Desarrollo, un Plan de Desarrollo que está ajustado al presupuesto del Municipio de Chía y entonces todos estos programas sociales, del adulto mayor, de la niñez, de la infancia, todos estos programas, entonces ¿a dónde van a quedar? Si no hay plata, y si no hay plata, aquí la gente igualmente tenemos que acostumbrarnos y nosotros tenemos la buena idea de pagar los impuestos, la buena cultura de pagar nuestros impuestos, y sabemos que nos toca pagar impuestos, nosotros sabemos que nos toca pagar impuestos, porque para eso es un derecho que nos obliga a nosotros pagar impuestos, yo no quiero decir que está en contra de la comunidad, sino que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas al derecho, entonces qué tal, si la proposición del señor presidente no nos responde nunca ¿a quién le hacemos la otra proposición? Concejal Pablo ¿a quién

Página 13 de 55

se la hacemos? Al vecino, si el presidente no nos la responde, entonces ¿a quién se la hacemos? Presidente, por eso Presidente le exijo que se haga cumplir el artículo 22, frente al respeto del recinto, por favor, por eso por eso mi voto es negativo, porque hay todavía muchos temas para estudiar antes de esta proposición.

JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

NEGATIVO

WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO

Presidente también me permito sustentar mi voto lo primero es decir que a raíz de las intervenciones que me he permitido escuchar muy atentamente, es preocupante lo que va a suceder con el Proyecto de Acuerdo que vamos a estudiar, porque si se desconocen de acuerdo como lo manifiestan los Concejales acá y el mismo Alcalde y la misma Administración Municipal reconoce que las bases catastrales llegaron en abril y están presentando unos Proyectos de Acuerdos donde hasta hay un certificado de impacto fiscal, sin conocer las bases catastrales realmente que queda uno asustado en este momento, yo de verdad quería incluso darle un poco seguramente más de celeridad al Proyecto de Acuerdo, pero me llama estoy preocupado porque entonces certificado de impacto fiscal tiene que modificarse de alguna manera, para que nosotros no incurramos en ningún error, pero frente a la proposición es indispensable decir que siempre que tengamos algún tipo de solicitud de mecanismo por parte del Concejo Municipal hay que echar mano de ello, porque es indudablemente necesario que es una solicitud respetuosa al señor Presidente Gustavo Petro que somos oposición al gobierno nacional, acá lo reconocemos, pero él es el Presidente tiene las facultades para poder decidir o suspender sobre lo mismo, y por último simplemente para sustentar el voto Presidente, yo solamente quiero recordarle una cosa Concejal Natalia siempre que de parte de Andrés Vela en esta curul del Centro Democrático evidencia irregularidades, comportamientos vergonzosos, frente a los mismos actos administrativos que yo me he permitido litigar en este momento y afortunadamente allá hay un abogado litigante con el que usted se puede incluso reunir para que le explique cuál es el procedimiento aplicable frente al procedimiento en el juzgado contencioso administrativo, pídale una explicación frente a lo que está sucediendo afortunadamente hay muchas personas que estudian derecho, pero muy pocos litigan y recuerde siempre una cosa, nadie sabe lo que esconde en los pliegues de su corazón. Presidente mi voto es positivo

Le informo señor Presidente que es 6 votos positivos y 6 votos negativos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales y personas que nos acompañan en el recinto y personas que nos siguen por redes sociales al existir empate de acuerdo a nuestro reglamento interno se establece cuál será el procedimiento, en el reglamento interno habla de cuando hay empate para la votación en Proyectos de Acuerdo, como estamos en una proposición por analogía debo seguir el mismo trámite establecido en el artículo No. 130 de nuestro Reglamento Interno, Acuerdo No. 140 de 2018, el cual establece que al haber empate se debe tomar nuevamente la votación, en caso de persistir el empate debemos dar un receso de 10 minutos para luego volver a tomar la votación a ver si hubo alguna concertación o no, en caso de que se repita por tercera vez la misma votación o el empate persista será archivada la proposición o el acuerdo municipal, cuando estemos decidiendo. Entonces, por favor señorita Secretaria volvemos a tomar votación por aprobación o negación de la proposición presentada por el Concejal Pablo Andrés Castro.



SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LAURA GISELLE GARCÍA MELO

POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO

Y me gustaría Presidente, ya que esto es una proposición que se ve respaldada por la oposición ¿Dónde están los Concejales de oposición que faltan?

NATALIA GIL LOAIZA

NEGATIVO

Acompañando el argumento de la Concejal Laura García sí que me gustaría por lo menos entender ¿Dónde están sus compañeros Presidente? Los Concejales de oposición incluido mi bancada, mi voto es negativo.

ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

Presidente sustento el voto con un saludo especial a la comunidad que acaba de llegar escuchando Presidente y comunidad a mis compañeros y ya viendo lo que va a pasar con esta proposición, si quiero invitar a los compañeros que hoy manifiestan su voto negativo y teniendo en cuenta la justificación quedan que una vez conozcan las bases catastrales, presentarán esta proposición espero que cuando se dé el voto sea positivo y la apoyen, porque veo que tienen mucha preocupación por la comunidad por la actualización catastral por todo lo que va a suceder. Aquí Concejales creo que es evidente lo que ha pasado con nuestro gestor catastral y lo he dicho, claro ejemplo Soacha y otros municipios más pequeños donde han tenido unos incrementos en su actualización catastral con el mismo gestor que han causado un traumatismo en la comunidad pero bueno ustedes hoy justifican el por qué no apoyan esta proposición y es entendible. Pero sí quiero, que así como hoy no la están apoyando que el día que conozcan las bases catastrales que vean la problemática que va a venir, que sean ustedes quienes apoyen esta proposición. Mi voto es positivo Presidente.

EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

POSITIVO

Sustento mi voto señor Presidente en el sentido de que los argumentos que dan los Concejales que hoy votan negativo este importante proposición que presenta el Concejal Pablo, los invito mirando cómo vahe el proceso pues vamos a ver que va a haber empate nuevamente y se tiene que tomar nueva votación, los invito a que pues votemos positivo y presentamos la proposición después de que tengamos la actuación catastral, para que quedara esto en firme. Esto no es en contra de la Administración, esto no es por salvaguardar ellos intereses y a la comunidad darle un realce a lo que realmente el Concejo hace por ustedes quienes son los que nos eligen, propongo esto ya que esto va para otro empate. Mi voto es positivo.

VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

NEGATIVO

La verdad a mí si se me hace extraño los Concejales que no están presentes, porque este es un proyecto tan importante y ahí uno está demostrando que esto era solo show, desafortunadamente y qué tristeza con la comunidad que esto se presente para el show, mire faltan 3 Concejales que hacen parte de la coalición de ellos, la verdad no entiendo eso. Igualmente quiero dejar claro como Concejal que jamás estaré en contra dela comunidad, estoy defendiendo la comunidad y nosotros presentamos estas proposiciones bajo la norma mientras tengamos nuestros argumentos, pero presentar proposiciones por presentar eso es burlarse uno de la

misma comunidad. Cuando el señor Alcalde o la Administración Municipal en cabeza del Alcalde empiecen a expedir los recibos y si hay muchas inconsistencias dentro de los recibos haremos esta proposición, haremos esta proposición pero cómo nos vamos a adelantar, nuevamente lo digo y esa es una proposición que la verdad no me parece, por eso mi voto es negativo.

JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

NEGATIVO

Gracias, antes de emitir mi voto voy a leer una parte de esta guía 04 de 2025 sobre el trámite para la solicitud de aplazamiento de los avalúos catastrales, ella en su numera seis, dice lo siguiente: antes de elevar la solicitud al Gobierno Nacional el Concejo Municipal debe... Es decir hay unos pasos que se deben surtir antes de elevar estas solicitudes. Dice:

1. Solicitar formalmente al IGAC la revisión de los avalúos catastrales
2. Justificar la solicitud de revisión al IGAC con información técnica sobre los motivos de la revisión
3. Recopilar evidencia de errores o inconsistencias en el proceso de actualización. Y adicionalmente dice: el Concejo Municipal debe seguir los siguientes pasos:
 1. Realizar un análisis del impacto del avalúo catastral en el municipio
 2. Identificar los incrementos
 3. Recopilar las quejas
 4. Revisar estudios técnicos y radicar un oficio ante el IGAC solicitando la revisión. Y después dice: si el IGAC no accede a la revisión y no suspende la actualización catastral, entonces se podrá solicitar al gobierno nacional la suspensión de la misma.

Entonces, lo que quiero expresar es que si hay unos pasos establecidos para solicitar una revisión por parte de los Concejos Municipales al Gobierno Nacional y nosotros no hemos llevado a cabo ninguno de esos pasos, como se pretende que votemos positivo una proposición para elevar una solicitud al Gobierno Nacional si no hemos hecho nada de lo que aquí está claro que se debe hacer primero. Por ejemplo, voy nuevamente a leer uno solo de todo lo que dice ahí: solicitar formalmente al IGAC que revise el avalúo catastral. Ni siquiera hemos hecho eso. Mi voto es negativo gracias.

WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO

Presidente también aclarar el voto, primero agradecerle al Concejal Salgado porque es que no es otra la naturaleza de la proposición, desde luego que hay que seguir unos pasos y unos lineamientos que dentro de la proposición que se escucha por parte del Concejal Pablo Andrés no dice que enviarla inmediatamente, de hecho, dentro de la explicación que él nos dijo, dentro de la explicación que ellos nos dieron debe primero surtir el procedimiento y usted mismo lo ha dado. Qué bueno porque ya por lo menos se nutre la discusión, le agradezco Concejal Valdivieso, porque en ese sentido proponerle incluso al Concejal Pablo Andrés que a esa proposición si se le puede de pronto dejar ese efecto suspensivo para presentarla Concejal Pablo Andrés por ende mi voto es positivo y nuevamente gracias Concejal Valdivieso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Le informo señor Presidente que hay 6 votos positivos y 6 votos negativos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales como lo manifesté de acuerdo a nuestro Reglamento Interno Artículo 130, al existir empate en la votación y ya la segunda votación que se toma por este asunto, debo declarar un receso de 10 minutos para ver si de pronto algún concejal desea cambiar su intención de voto, por favor señora Secretaria declaramos un receso de 10 minutos como lo establece nuestro Reglamento.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Le pido el favor a la comunidad que nos acompaña que guardemos silencio para continuar con la votación de la proposición presentada por el Concejal Pablo, como lo manifestaba y como lo venía explicando antes del receso de acuerdo a nuestro Reglamento en caso de empate retomaba nuevamente la votación que ya hicimos al persistir el empate, 10 minutos de receso para nuevamente volver a tomar por una tercera y última vez la votación para ver si es aprobada o no la proposición. Entonces me voy a permitir pedir el favor a nuestra señora Secretaria que llamemos a lista para aprobación o negación de la proposición presentada.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	NEGATIVO
NATALIA GIL LOAIZA	NEGATIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	NEGATIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	NEGATIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	NEGATIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	NEGATIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO

Me permito sustentar mi voto, primero ofreciéndole disculpas a la comunidad para los que no saben estoy en una calamidad en un tema personal; pero quiero manifestar lo siguiente aquí en esta misma Corporación he repetido en diferentes ocasiones mi intención sobre este Proyecto de Acuerdo pero más la intención con la comunidad, creo que no ha sido la primera vez y me da tristeza que personas como el concejal Víctor Torres hagan intervenciones como la que acaba de hacer, a mí me gustaría que me dijera cuántas veces yo he faltado una votación así como lo ha hecho usted, mi compromiso es con la comunidad y sigue siendo con la comunidad no con usted señor y téngalo por seguro que de manera respetuosa se lo he hecho en repetidas ocasiones en mis intervenciones trato de no poner su nombre como usted lo está haciendo en estos momentos o como lo hizo hace un momento y, ahí están los registros para que se den cuenta en cuántas ocasiones usted no ha querido acompañar a los diferentes Proyectos de Acuerdo y hablan acá de apoyar a la comunidad o se le olvida que usted votó negativo con el proyecto de Villa Mercedes un proyecto que beneficia casi 160 familias, entonces acá no se trata



de hacer pantallismo como sumerced lo dice, ni querer hacer populismo presuntamente como se dice. Mi intención de voto es apoyar la proposición que presentó el Concejal Pablo de cara a respaldar a la comunidad del municipio de Chía y voto es positivo.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Le informo, señor Presidente, que hay 7 votos positivos y 6 votos negativos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aprobada la proposición presentada por el Concejal Pablo, Concejal Pablo para poder continuar que ya estamos esperando el proyecto No.04.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Es muy corto Presidente, agradecerle a los Concejales que votaron positivo la proposición, es ahora responsabilidad suya como Presidente y de esta Corporación hacer y elaborar la petición al presidente dela República y a la directora nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y desde luego Presidente verificando que se cumpla con todo el procedimiento y el trámite que debe ser, no puede ser distinto desde luego y nuevamente gracias a los que votaron positivo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente para derecho a la replica.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Víctor tiene el derecho a la réplica 2 minutos por favor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO



Gracias Presidente, Concejal Iván de verdad con todo respeto en ningún momento lo nombré, hacían falta 4 Concejales, yo dije "¿Dónde están los Concejales?" Yo no lo nombré, de verdad le informaron mal porque como no estaba en la Corporación entonces le informaron mal Concejal, uno eso y dos usted no tiene el derecho para venirme a decir cómo tengo que votar, yo tengo mis argumentos y si voté un proyecto negativo porque tengo mis argumentos jurídicos y el tiempo me dará la razón, no tengo por qué venir usted decirme por qué tengo que votar positivo o negativo, no más Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, continuamos ya en el punto número 4 que es la continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025: "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano a quien le voy a dar el uso de la palabra para que me indique cómo desea que se desarrolle el debate el día de hoy.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias Presidente nuevamente un saludo cordial a todas las personas que nos siguen en las plataformas digitales, a las personas que están presentes. Presidente agradecerle a la Administración Municipal porque estuvo presente frente a esta proposición y quedan grandes dudas e incertidumbres, pero les voy a pedir que tengan otro poquito más de paciencia porque me gustaría Presidente que se le diera el uso de la palabra a la comunidad, posteriormente a los Concejales si es necesario o si alguno solicita el uso de la palabra y posteriormente a la Administración Municipal, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí Honorable Concejal creo que ya finalizando la sesión pasada habíamos dicho de lo importante que es este proyecto, que ya teniendo la información que hoy reposa en manos de la Administración podemos hablar ya sobre realidades sobre cómo se vería afectado o no el presupuesto, hasta qué punto podríamos llegar en esta solicitud que se hace de parte de la Administración, teniendo claro esto ya sería prácticamente darle el uso de la palabra a las personas que tienen dudas que vienen de la comunidad, ya que hemos hecho extensiva siempre la invitación para que la comunidad participe; se daría el orden que manifestó el Concejal Ponente y así ya podremos tener un poco de certeza sobre hasta dónde podemos llegar como Corporación en este importante proyecto. Recordarle a la comunidad que el tiempo de participación será de 5 minutos, en caso de necesitar más tiempo daría 2 minutitos más para finalizar la intervención para qué por favor en ese tiempo organicen los temas que desean mencionar hoy acá en la plenaria y así poder luego continuar con el orden que manifestó nuestro Honorable Concejal Ponente. Para el día de hoy estamos haciendo la inscripción en el libro como lo establece nuestro Reglamento, para poder intervenir y para qué quede el registro de las personas que cada vez que hay sesiones y deseen participar hagan su intervención acá en la Corporación. Por favor señora Secretaria declaramos la Sesión Informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la Sesión Informal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Tenemos 7 personas inscritas voy a llamar a la señora o señorita Laura Tatiana Muñoz Ospina, para que por favor nos acompañe acá en el atril y haga su intervención.

SEÑORITA LAURA TATIANA MUÑOZ OSPINA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches para todos gracias infinitas a la invitación del Concejal Pablo y a todos los Concejales que hoy votaron positivo a esta proposición, quiero felicitarlos porque créame que esta lucha en todo el departamento y todo el país ha sido compleja y es difícil muchas veces tener Concejales ende acuerdo con la comunidad y defendiendo los intereses de la comunidad. Primero muchísimas gracias por el espacio y gracias por estar al lado de la gente que ese finalmente es el papel de todo funcionario público. A mí me preocupan varias cosas del caso de Chía, pero empiezo presentándome mi nombre es Tatiana Muñoz soy representante de red de veedurías de catastro multipropósito en Cundinamarca, soy representante también del movimiento Unidos Por Un Catastro Justo A Nivel Nacional, soy magister en políticas públicas de la Universidad de los Andes, hemos venido estudiando este tema a lo largo del país, es decir que esto no es nuevo, digamos que acá no vamos a descubrir que el agua moja, los resultados los hemos visto en muchos municipios inclusive cuando las actualizaciones las hace el IGAC, porque tristemente hoy el IGAC actúa como juez y parte ellos crean la norma son gestores catastrales, habilitan gestores y hay cosas absurdas que uno ve que no deberían pasar como por ejemplo que el director del IGAC sea socio o fue socio de uno de los operadores catastrales. Aquí hay que empezar por entender que esto es un negocio y, que eso no significa que porque hoy estemos debatiendo este tema, que no estemos de acuerdo con las actualizaciones catastrales, estamos de acuerdo esto es un tema esencial para el desarrollo, pero tiene que hacerse con responsabilidad y tecnicismo no con discurso.

A mí me está molestando algo mucho que se está dando en este recinto y lo primero es que uno no puede debatir un estatuto tributario sin tener la base catastral, sin que los Concejales hoy no tengan la base catastral y eso no solamente está pasando en Chía, está pasando en todo el país, que hoy toman decisiones sobre alivios tributarios sin conocer ni siquiera cuál es el impacto y dicen acá que van a expedir los recibos en 5 días, como si en 5 días uno pudiera analizar el resultado de 70,000 predios, eso no tiene ninguna base técnica. Solamente por ese motivo deberían tomarse este año para estudiar los resultados y el otro año aplicarlo, eso sería lo técnico, porque es que aquí no es solamente el predial, ustedes saben que lo que se analiza en una actualización catastral son todos los elementos jurídicos ¿Que qué es? Nombre del propietario, cédula catastral, los elementos físicos que es área de terreno, área de construcción y los elementos económicos que es el avalúo.

Si ustedes dimensionaran muchos que yo vi que estaban en contra de una proposición tan simple que es como poner en manifiesto lo que está pasando, si ustedes estudiaran y vieran cómo se hace un avalúo catastral entenderían que esto no es como aprobar una placa huella y, entenderían también que acá tenemos que dejar una mala maña de la administración pública que es todo, qué pena lo diga así a los machetazos, todo a la mediocridad, al no estudiar los temas aquí hay que estudiar los temas y ese es el primer llamado que les hago, no pueden hoy aprobar un estatuto tributario sin antes no revisan esa base catastral ¿Qué hemos visto en los otros municipios? Errores de todo tipo en los elementos jurídicos, económicos y físicos se han visto y eso está parando el mercado inmobiliario, una persona que



le llega una falla en el área de terreno en construcción no puede tranzar con su propiedad, si le cambian el nombre del propietario y se lo ponen a nombre de la nación no puede transar con su propiedad ¿Y saben cuánto demora un trámite de esos? 5 años preguntenles a los otros municipios cuánto se han demorado en un trámite. Es que como este proceso como les dije en un inicio es un negocio, después de que expidan los recibos la persona no va a tener garantías.

A mí lo que me parece extraño aquí es que en los procesos de interlocución hoy la persona no sepa cuál es el resultado de todos esos elementos, deberían saberlo, pero con toda la comunidad que hemos conversado a nadie le han dado cuál es el resultado antes de que esto quede en firme. A mí me parece muy preocupante que hoy la Alcaldía Municipal se esté prestando ante las irregularidades del IGAC, eso me parece grave ¿Ustedes quieren desarrollo, quieren que todo funcione bien? Esta base catastral tiene que quedar bien, porque por eso se llama multipropósito no solamente depende el predial sino todos los impuestos nacionales y depende también todos los programas sociales. Veía que el Concejal estaba preocupado que cómo íbamos a hacer con los planes de vivienda, con unos avalúos que no sabemos cómo van a quedar si quedan mal muchas personas pueden perder esa posibilidad, pueden perder el SISBEN, pueden perder el adulto mayor, pueden perder muchos elementos que hoy el catastro multipropósito tiene y no estoy diciendo que sea una mala iniciativa al catastro multipropósito, pero se está aplicando mal en Colombia y se está prestando para irregularidades como se dan en los Planes de Ordenamiento Territorial con el volteo de tierras, eso está pasando.

Porque ¿Qué vemos por ejemplo? Predios que no tienen agua potable, saneamiento básico vías terciarias sobrevalorados, predios que no valen más de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (200'000.000) y los ponen a MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (1.000'000.000) pero predios que sí no valen menos de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (30.000'000.000) o VEINTE CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (25.000'000.000) sí los ponen a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (200'000.000) pero como nadie lo revisa, como nadie lo vigila ¿Quién vigiló el proceso de actualización catastral en Chía? Se terminó y nadie sabe ¿Quién lo vigiló? Si hoy nosotros les hacemos la pregunta a todos, si hoy comenzamos a hacer el estudio económico del tema el impacto que puede generar el tema cómo se modificó la parte física de las propiedades ¿Ustedes lo saben?

Seamos conscientes, no y no es culpa de ustedes, acá ¿Qué es lo que queremos? Que el día de mañana los responsables sean los Concejales y eso es lo que está haciendo el Gobierno Nacional y eso es lo que está haciendo el gobierno departamental y eso es lo que están haciendo los gobiernos municipales. Cuando hablamos de catastro lo único que hablan es de topes de impuesto predial y alivios tributarios. Hoy estamos preguntándonos ¿Por qué no tenemos la base? ¿Por qué nadie nos socializó? ¿Por qué a esta hora cuando ya estamos a 5 días de que se expidan los recibos nadie conoce los resultados? Y porque hoy estamos hablando de estatutos tributarios, cuando eso no tiene que ver solo con eso.

Les voy a poner un ejemplo clarísimo que vi en uno de los municipios que hace poquito visité, un predio que no valía más de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (500'000.000) lo valoraron en ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (11.000'000.000) el predial le pasó de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (6'000.000) a TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (367'000.000) ¿Por qué? Por el avalúo, porque ustedes ahorita pueden poner unos alivios y la gente va a pagar porque ustedes están poniendo unos alivios, pero ya después no porque esos no van a durar para siempre. Entonces si la base catastral queda mal lo demás queda mal y le digo a la comunidad, ya me voy a dirigir solamente a la comunidad y pido por favor que me den los 2 minutos, qué pena. Es un llamado a la comunidad, cuando esto se vaya a probar que esto es lo que



seguramente va a suceder, lo primero que tienen que hacer es crear la veeduría, lo segundo revisar todos estos elementos del recibo, aprender a leer el recibo, tienen que comenzar a mandar; inclusive ya se puede hacer a la Superintendencia de Notaría y Registro ojalá en esa proposición que se va a mandar al presidente de la República se hable de todas las fallas técnicas que tuvo este proceso, porque las tuvo. Unas fallas metodológicas graves donde ni siquiera cumplieron los tiempos, ojalá también en eso se hablen de ese tema y si las personas finalmente no están de acuerdo con lo que se estipuló en su avalúo o ven inconsistencias en los elementos físicos o en los elementos jurídicos, entrar en una desobediencia civil que es ese no pago, que eso va a afectar el municipio, sí. Pero es que vale más la propiedad.

Hoy en Gachancipá que es uno de los municipios que hizo el IGAC ya van cientos de cobros coactivos y no por parte de la Alcaldía sino por parte de la Dian y en Soacha el primero en donde ya hay un fallo de la Superintendencia a favor de la comunidad que se realizó mal ¿Qué es lo que está pasando? 35.000 casos de cobro coactivo y cientos de embargos y cuentas bancarias que también embargan, no ahorita, en 2 o 3 años ¿A qué voy con esto? De que después de que esto se apruebe las personas no van a tener garantías, va a pasar lo mismo, el IGAC se va a demorar 2 o 3 años y los va a obligar a pagar: ingeniero, topógrafo, abogado para demostrar que la información es contraria y por eso los invito también al municipio de Chía a lo que nosotros estamos proponiendo que es una modificación a la normativa nacional y tenemos el primer debate de catastro multipropósito a nivel nacional en el Congreso de la República en 2 meses, donde vamos a pedir dos cosas: la primera la suspensión de las actualizaciones al señor Presidente y que no se permita que se sigan haciendo hasta que no tengamos una normatividad que le dé garantías al ciudadano y lo segundo que estamos pidiendo justamente la modificación de la forma y la metodología en cómo se hacen las actualizaciones catastrales.

Que la Superintendencia que el IGAC tengan unos lineamientos claros, porque ellos no pueden deshabilitar gestores, en este momento no conozco el primer caso en donde hayan deshabilitado algún gestor, no existe. Entonces estos gestores se siguen lucrando, siguen haciendo su trabajo a diestra y siniestra y la comunidad que pague y esto lo voy a predecir, cuando salgan los recibos lo que les va a decir la Administración Municipal después de que aprueben todo este tema; pague y después se quejan caigan en eso, porque no les van a responder a tiempo a muchos. Mi solicitud es que la gente hoy se organice y nuevamente felicitaciones a los concejales no importa si sale positivo o negativo, eso es lo de menos importa es que se tenga la intención y si el día de mañana esto no sale como debería salir y el presidente dice que no, como ha dicho en muchos municipios tenemos que como Concejales y los demás organizarnos para ver qué vamos a hacer y si en algún momento nos toca tomar vías de hecho, toca hacerlo porque la propiedad privada hay que defenderla, ante todo la propiedad privada del trabajo durísimo que han hecho muchos para conseguir su propiedad. Muchísimas pero muchísimas gracias por el espacio, gracias Concejal por hacer esta proposición a favor de la comunidad, gracias Concejales que dijeron hoy sí a la justicia catastral y no a caprichos anti técnicos de las administraciones y demás gobiernos, muchísimas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted señora Laura Muñoz continuamos, con el señor Alejandro Chávez.

SEÑOR ALEJANDRO CHÁVEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches a todos los Honorables Concejales, a los que están en las barras, presidentes de junta de acción comunal que son los dolientes de la comunidad,



porque aquí tenemos que caracterizar que los que salen afectados de la comunidad. Tristemente hoy escucho y como escuche en la sesión anterior y hoy se pasó un documento donde se corregía, decían que los Concejales no tenían nada que ver en este tema que no había nada que hacer y sí, hay muchas cosas que tienen que hacer los Concejales. Pero hoy me entristece que los Concejales que lucharon o que consiguieron sus votos en las veredas la mayoría que dijeron hoy negativo son de las veredas, no sé qué pasó, se les olvidó que el campesinado está allá y que así digan que el municipio de Chía no tiene campesinos sí, y son los que más afectados se van a ver y ojalá eh todos los medios que están transmitiendo hoy hagan esa evaluación, todos los campesinos que escucharon "es que nosotros vemos por la comunidad" es mentira, aquí tenemos que resaltar que el esta catástrofe multipropósito es un riesgo, aquí nos dicen que un predio que le vale a un campesino digamos CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE (100'000.000) le hacemos un avalúo se lo subimos a OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$800.000.000) entonces ya este campesino es rico y entonces por allí decía Tatiana y es cierto se van a perder todas las cosas que el estado les va a ofrecer, por ejemplo el proyecto del adulto mayor entonces ya no porque ya es un rico allá está sobrándole la plata y aquí no hacemos de esas evaluaciones aquí ahorita estábamos eh discutiendo desde la sesión anterior unos descuentos del 10%, del 5%, del 15% pero nosotros no estamos interesados en los descuentos y que la gente es juiciosa para pagar impuestos no es que sea juiciosa lo que pasa es que nos vemos obligados o simplemente perdemos nuestras tierras y aquí no miramos eso sino simplemente es paguemos y lo escuchaba por allí en las barras paguemos que después nos solucionan el problema y nos devuelven la plata eso no es eso no tiene sentido.

Ahora señores concejales ¿cómo vamos a tomar una decisión de esta índole? cuando ustedes no conocen la base de los avalúos catastrales y están diciendo "Sí venga aprobemos porque es que el municipio necesita vías y necesita que le arreglen todo" pero no podemos que sea a costillas de la comunidad y que la comunidad después termine pagando y perdiendo sus tierras porque no están en posibilidades de pagar sus impuestos, eso está sucediendo en muchos municipios y creo que si los concejales no lo han visto nosotros tenemos cualquier cantidad de informes, sucede en Zipaquirá está sucediendo en muchos municipios donde toda la gente está protestando porque esos impuestos, les están llegando muy caros y no tienen capacidad de pagar, la gente aquí no ha comprado las tierras aquí ha sido herencia de sus abuelos, de sus padres aquí la gente no es rica, aquí han dicho que Chía es de estrato 6 y que son los ricos del norte, mentiras aquí hay mucha gente y tristemente hablábamos de los asentamientos y se rasgan las vestiduras de que defendemos a las comunidades por los asentamientos y será que ellos no van a tener que pagar esos impuestos o no les va a llegar los impuestos y tendrán que decir "Oiga si no tenía para hacer una subdivisión ahora me toca pagar estos impuestos tan caros." Pero veo que los concejales dicen "No es que estamos defendiendo a la comunidad y por ellos vemos." No, eso no sucedió el día de hoy y yo creo que tengamos un poquito de delicadeza y pensemos en la comunidad.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted señor Alejandro Chávez por su intervención continuamos con el señor Ricardo Rodríguez.

SEÑOR RICARDO RODRÍGUEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias, muy buenas noches, cordial saludo Mesa Directiva, Honorables Concejales, Administración Municipal, personas que nos acompañan en el recinto en las barras de la comunidad, personas que siguen por las redes y personal administrativo del Concejo; este es un tema muy complejo y precisamente cuando la antecesora hablaba de revisar, predios esto le da una idea de la magnitud de lo que es el municipio ya una completa ciudad 70.000 predios si tomamos un promedio de tres personas es la población de Chía 210.000 habitantes de esos predios ¿cuántos tiene hoy la Administración como registro? ¿cuántos se van a incorporar entre 15.000, 20.000? es más o menos la estadística ¿cuántos son sujetos de actualización catastral y aquí viene lo más interesante ¿cómo se hizo esa actualización? cuando precisamente se tienen que revisar mirar datos técnicos, jurídicos, ambientales y de otra índole para poder determinar si lo que va a aparecer en esa base catastral es el estado real del inmueble ¿por qué en muchos municipios se tiene esta problemática? porque no se hace un trabajo juicioso ya sea el operador que sea y las construcciones las toman muchas veces como una construcción tradicional cuando puede ser un cobertizo, puede ser un galpón y de ahí va a venir el incremento desproporcionado de estos valores, entonces ¿cuál es la política de este proyecto que habla de alivios tributarios? yo digo no existe ¿por qué? si una persona desde comienzo del año está preguntando en los tres primeros meses tengo que pagar el impuesto predial si pago UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000) con el reajuste que se da año tras año, dice si tengo ese promedio de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000) o UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.150.000) pero si le va a llegar una actualización con esa base de datos por el doble, el triple ¿cuál alivio tributario? revientan a la persona, ¿cómo va a conseguir ese dinero?

Precisamente también lo decían no solamente el mismo operador puede hacer estos cobros sino ya son cobros jurídicos como decían por la parte de la DIAN, entonces sí veo que hay que suspender al menos durante la vigencia del año 2025 porque si a las personas le llegan estos cobros y no está con la capacidad de pago y que aquí en Chía afortunadamente existe una cultura de buen pago de los impuestos la gente no va a tener cómo hacer eso, entonces yo sí recomendaría por favor que se tenga en cuenta y se empieza a aplicar esto es a partir de la vigencia del año 2026.

Muchísimas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted don Ricardo, continuamos con don José Pulido.

SEÑOR JOSÉ PULIDO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches para todos, gracias Presidente por el espacio, cordial saludo a todos los compañeros que nos están acompañando, a la Administración Municipal y a las personas que siguen este tema tan interesante; hoy me voy a referir a un tema a los que había citado el Concejo Municipal que era el estudio del estatuto de rentas y efectivamente escuchaba por ahí que el estatuto de rentas no tenía nada que ver con la actualización catastral pero miren lo que generó una proposición del Concejal Pablo Andrés Castro con respecto al tema de la actualización catastral o un tema bastante álgido y complejo que tiene inquieto la ciudadanía del municipio de Chía.

Efectivamente porque no han llegado, obviamente los recibos del impuesto predial y obviamente han afectado a una cantidad de personas que obviamente no han podido hacer sus trámites correspondientes ventas, escrituración todo ese rollo y tienen afectado a una cantidad de personas importantes, obviamente por no la



expedición de estos recibos de este impuesto predial y es un llamado también a la Administración Municipal que la responsabilidad cae en la Administración Municipal porque son los responsables, ellos fueron los que contrataron a IGAC y no lo han estado apretando porque usted como contratante tiene que exigirle que los resultados se den a tiempo y este meollo en los que nos vemos situados es obviamente una falla del IGAC y una falla también de la Administración Municipal por no estar pendiente y apretar las tuercas cuando se requiere y se necesite.

Hay que revisar un tema el Presidente y compañeros comunales y señores concejales que preocupa que ustedes estén debatiendo un estatuto de rentas sin saber la base catastral, efectivamente y ustedes van aquí a generar unos tiempos y unos espacios que le están tratando de organizar para correr los tiempos para que la ciudadanía pague sus temas contributivos y efectivamente de pronto los tiempos se van a correr, de pronto los porcentajes se van a correr o van a ser mayores pero es que ustedes están sobre un incierto porque no sabemos cuál es la base catastral del municipio de Chía, no sabemos si efectivamente esa actualización catastral va a afectar aun sin número importante de ciudadanos del municipio de Chía y los porcentajes que ustedes vayan a otorgar en este momento por un hipotético muy seguramente no van a tener un alivio de importancia y relevancia a la ciudad y el municipio de Chía, entonces estamos hablando sobre un hipotético aprobemos una cuestión que ustedes mismos desconocen, entonces sí yo me pondría y les diría con juicio y con respeto que esperemos que salga este tema y revisemos a profundidad porque realmente sí eh se van a generar una cantidad de inconvenientes con la ciudadanía del municipio de Chía.

La ciudadanía del municipio de Chía ha estado inquieta y muy seguramente cuando lleguen los recibos y nos toquen el bolsillo muy seguramente aquí vamos a llegar o van allegar muchísima gente a hacer los reclamos a ustedes señores concejales, porque la Administración Municipal sacará los recibos y ellos se van a escudar no esa actualización la hizo el IGAC pero ustedes aprobaron una serie de cosas y la responsabilidad y pienso yo como lo veo la Administración seguramente le va a echar la pelota a ustedes señores concejales es responsable ustedes y aquí van a tener muchísima gente por encima para que revisen ese tema.

Los invito realmente a que revisemos a profundidad ese tema estatuto de rentas que es lo que se está tratando de debatir el día de hoy, efectivamente muy seguramente lo comentaba el Concejal Vela se apruebe o no muy seguramente van a salir con la actualización catastral o no van a salir los recibos de impuesto predial pero me preocupa también es un tema temerario del Secretario de Hacienda o sea si aprueba o no miren cómo se hace y muy seguramente salen los recibos y se cobrarán ya con los porcentajes que en su momento están y yo no sé en cuánto puede estar ahorita en las fechas si son el 5% o el 10% y entonces los jodidos perdónenme la expresión va a ser la ciudadanía, entonces por fallas y negligencias por parte de la misma administración por no apretar las tuercas en su momento y pedir los resultados a tiempo con el tema de la actualización catastral entonces es un llamado muy respetuoso señores concejales.

Efectivamente a mí me preocupa un tema también, mire lo que generó esa proposición generó dos bandos los de oposición en una esquina y los de gobierno en otra esquina perdóneme la expresión cagados de la risa y la ciudadanía allá en las barras agarrados, me parece una falta de respeto realmente, una falta de respeto con la misma ciudadanía nos ponen a pelear allá y ellos cagados de la risa perdóneme la expresión hombre ¿cuándo se han visto eso? y un llamado también a los concejales, los 15 concejales y veo aquí unos concejales muy constructores, muy conveniente que no están el día de hoy no sé genera una suspicacia muy tenaz ante la misma ciudadanía, pero en temas de votaciones busquemos en los diferentes sectores, estemos allá y ahí sí estamos apoyando la ciudadanía pero con temas importantes y relevantes al bienestar de la misma ciudadanía estamos,

pongámonos serios señores concejales y la misma ciudadanía mire los concejales que están realmente al frente de estos proyectos de importancia y relevancia cuando es un proyecto que seguramente va a afectar a una ciudadanía entonces me salgo no voto o no voy y entonces miremos allá y dejamos envainados a los que se quedan acá, ojo con la responsabilidad señores concejales.

La Administración Municipal esperemos que salgan esos recibos, generemos unos plazos importantes porque muy seguramente lo que están generando ustedes es unos tiempos el 15%, el 10% y el 5% y por qué no generar unos descuentos bastantes como lo decía el Concejal Fuentes en algún momento el 50%, el 40% y el 30% porque como estamos hablando de hipotético y no sé en cuánto pueda afectar las finanzas del municipio de Chía esos porcentajes que muy seguramente se puedan ejecutar y se pueden elaborar, entonces revisemos porque no sé si ya ustedes tuvieron que haber hecho un análisis y pueden decir podemos llegar hasta cierto punto para beneficiar a la comunidad del municipio de Chía en tales porcentajes y ahí sí pueden los concejales decir, bien ahora sí miremos si esos porcentajes que está proponiendo la Administración Municipal que están establecidos son lo suficientes o generamos unos porcentajes mucho más importantes o más amplios y que respetemos los tiempos también para que la misma ciudadanía que muy seguramente van a tener la reclamación tenga los tiempos para poder hacer sus reclamos correspondientes y efectivamente lo comentaba aquí una amiga nuestra del comité rural Marcelita Cruz, efectivamente las reclamaciones se llegan en su momento, las actualizaciones hay que hacerlas por escrito y no hay que llegar allá y esperar a ver si de pronto me solventa no, hay que hacerlas por escrito y hacer que se tenga el precedente efectivamente que están pasando algunas irregularidades esperemos que no y que hayan hecho un trabajo juicioso, pero no esperemos que venga paguen y después reclamen y muy seguramente cuando ya nos han salido los trámites no sé si las 6 o 7 personas que tengan disponibles para atender los reclamos que tiene prevista la Administración Municipal sean suficientes para la cantidad de personas que muy seguramente van a hacer sus reclamaciones.

Gracias Presidente por el espacio y simplemente un llamado también de la ciudadanía que se interese por estos temas tan importantes como es el tema del estatuto de rentas porque cuando nos toca el bolsillo ahí es cuando nos acordamos que tenemos que salir a defender obviamente nuestros recursos que hemos trabajado por muchísimo tiempo, muchísimas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted don José Pulido por su intervención, llamamos al señor Luis Fernando Parrado.

SEÑOR LUIS FERNANDO PARRADO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches para todas las personas que vinieron a acompañar el día de hoy, para los funcionarios de la Administración Municipal, para los concejales tanto los del sí como los del no pero bueno así es la democracia, esas son las reglas de juego; varias cosas con respecto justamente a lo que se está contemplando y lo que se está hablando el día de hoy, cosas diría yo que parecen pequeñas pero que son fundamentales y una de ellas es justamente la cantidad de irregularidades que se cometieron por parte del IGAC supuestamente a la autoridad en gestión catastral en este país y uno se da el dedillo de hablar y buscar digamos la información para poder tener un contexto y contarle a la ciudadanía cuál es realmente el contenido de lo que está pasando acá y va descubriendo cosas.

Por ejemplo señores concejales que me imagino ustedes lo saben mejor que nosotros porque aquí el Concejal Vela dijo un día en la emisora y le voy a hacer su retablo allá concejal a mí me pagan por leer y nosotros no esperamos otra cosa de ustedes lean por favor, básico y es saber que el IGAC no lo vigila nadie y que si el IGAC la embarra con c de casa nadie lo va a hacer responsable de esa embarrada y aquí lo que ha venido sucediendo son un montón de irregularidades que todos conocemos que se han venido mencionando, ya lo dijo Marcela Cruz, ya lo dijo Teresa Canasto, ya lo han dicho varios del comité rural, varios de los ciudadanos que han estado acá justamente con todo el desarrollo de la metodología que aplicó el IGAC y esa metodología se hizo de mala manera, de afán por un lado.

Por el otro estamos en un escenario prácticamente de tormenta perfecta en donde todas las cosas se han venido haciendo mal y muy seguramente como lo dijo Tatiana Muñoz el resultado va a ser malo y el resultado va a ser que efectivamente la mayoría de las personas van a encontrar que los recibos van a costar un montón, que los avalúos van a llegar por un montón y que desafortunadamente a pesar de que la Administración tuvo un año para hacer la tarea bien hecha y a pesar de que lo digo con todo respeto y ojalá que la plata digamos del recaudo que se genere en este tema presupuestal y en este tema catastral alcance para tener de pronto la disposición de parte del señor alcalde lo digo con el mayor respeto y me imagino que nos acompañará el sábado en la emisora en hacer una terapia, en someterse al acompañamiento de un psicólogo, no más mentiras porque si él hubiera cumplido lo que dijo desde el año anterior no estábamos en este escenario y lo dijo en todas las veredas tranquilos el 20 de diciembre está listo el tema de la información del IGAC y en enero tienen sus recibos y después hizo un video y otro y otro y otro y otro y yo perdí la cuenta no sé cuántos videos más y ahora nos decía alguien por acá no es que las facturas van a salir en 5 días y entonces aquí lo mencionaba hasta el cansancio y entonces ¿dónde está la base catastral? si van a salir en 5 días cuando se supone que no la conocemos comillas porque entonces si la conocemos porque si va a salir en 5 días primero.

Segundo tener en cuenta que desafortunadamente la manera en que el IGAC se dio la tarea de supuestamente realizar las visitas, no lo hizo de la mejor manera se cometieron errores graves eh aquí hay varios presidentes de junta inclusive agradezco particularmente a todo el comité rural y obviamente a las personas que están representando prácticamente en una frase que dice regularmente el Gobierno Nacional ahora toca decir La Chía Profunda porque los barrios no están acá son juntas de acción comunal y aquí están solamente los rurales y pareciera que los barrios no les interesa o no les importa o de pronto si tienen mucha plata y hay como pagar así existan irregularidades y entonces finalmente cuando se da el tema de generar una proposición aquí de parte del Concejal Pablo Andrés Castro no es otra cosa que dar la oportunidad, dar el beneficio de la duda pero a favor de la ciudadanía, no a favor del establecimiento en este caso de la Administración que tiene un afán infinito de recaudar a como dé lugar.

Claro uno lo entiende ya se ha hecho en varias ocasiones hay unas metas específicas con respecto a lo que es el Plan de Desarrollo que todos conocen y que muy seguramente no se van a poder cumplir porque el recaudo no se ha dado estamos en abril y entonces desafortunadamente todo ese tipo de irregularidades, todo ese tipo de embarradas, todo ese tipo de cosas improvisadas de cosas mal hechas de parte del IGAC y de la misma Administración Municipal nos conllevan a esto que tenemos hoy en día una absoluta incertidumbre no saber efectivamente ¿Qué es lo que va a suceder? no conocer la información puntual de parte del IGAC porque no la conocemos a excepción de pronto que el mismo Concejo y me imagino la Secretaría de Hacienda aquí en cabeza del doctor Óscar debe tener la información porque van a emitir las facturas porque vuelvo a repetir y ojalá el alcalde no diga una mentira más en 5 días vamos a tener las facturas pero los ciudadanos no y cuando vengan las reclamaciones y cuando vengan las



**Concejo
de Chía**

inconformidades teniendo toda la posibilidad y teniendo el tiempo de hacer las cosas bien, de más bien tomarnos este año como lo han dicho varios concejales pero en cabeza del Concejal Pablo Andrés Castro de que lo hagamos bien de buena manera, de que efectivamente se analicen todas las circunstancias y que sea el otro año en que justamente llegue todo el tema del aumento y todo el tema de la base catastral porque no se nos puede olvidar el IGAC no cumplió, no cumplió con las fechas y apenas a este año entregaron, pero aun así la Administración no anda obsesionada bueno parte los entiendo necesitan plata no sé para qué pero la necesitan, para que se dé ese tema del recaudo que para nosotros es abiertamente diría yo que hasta ilegal no sé si quepa el término porque el IGAC no cumplió con sus compromisos.

Para finalizar pedirle al Concejo Municipal que de verdad se ponga del lado de la ciudadanía y que más allá de que hayan compromisos porque este es un escenario político no nos digamos mentiras, aquí siempre se utiliza la muletilla no es que aquí hay un tufillo político este es un escenario político aquí vinimos a debatir y a tener puntos a favor, puntos en discordia, puntos en encuentro y atender voces que sí y voces que no, porque para eso es el Concejo Municipal pero más allá de eso pensar en la ciudadanía así se han hecho todas las cosas mal hasta el momento y si efectivamente no hemos podido cumplir ni de parte de la Administración ni de parte del IGAC con los espacios y con los plazos muy seguramente y ojalá me equivoque y me toca invitar un almuerzo bien bacano allá a Tatiana Muñoz ojalá en el restaurante Colombia pero eso no va a pasar, las cosas van a salir mal entonces por favor pongámonos de verdad la mano en el sentido común que es el menos común de todos los sentidos y que la decisión que se tome aquí en la Corporación sea a favor de la comunidad, pensando en las necesidades de la comunidad y no deben tener un criterio obviamente del beneficio político sea uno o no de oposición.

Muchas gracias concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted don Luis Fernando, continuamos con la señora Teresa Canasto.

SEÑORA TERESA CANASTO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches, muy buenas noches para todos costumbre ya de venir al Concejo Municipal pero interesante porque aquí dijo un compañero nos dejan hablar y nos dejan hablar por las personas que nosotros representamos que es comunidad nosotros como presidentes de Juntas de Acción Comunal sí que nos fortalecemos con todas las necesidades y con todas las cosas que necesita el pueblo a nosotros no nos pagan nosotros venimos y con mucho gusto venimos a decirles aquí a representarlos y a decirles que todo empezó mal y lo que empieza mal puede terminar mal, ya creo que ustedes me han escuchado ya en dos intervenciones, ya mis compañeros han dicho casi todo pero lo único que yo pienso en este momento y que digo es todos podemos tener la razón, pero al final nadie tiene la razón cuando uno no tiene un mapa esto es como un barco y ustedes son los que están como guiando ese barco pienso yo que los concejales es las únicas personas en las que podemos depositar de pronto confianza en este momento es en ustedes.

Tristemente veo que las femeninas esta noche digo yo que me decepcionan un poquito en el sentido de que nosotros somos muy organizadas muy analíticas muy persuasivas analizamos a donde a hasta lo último ¿cierto y entonces uno se pone a ver y dice cómo yo mirándome como mujer analiza piensa si no si esto no me va a hacer ningún problema digamos que me vaya a afectar jurídicamente mi voto





puede ser sí ¿qué vamos a perder? lo que no se hace ganamos tiempo mientras tratamos de cobijar un poquito a nuestras comunidades, no quiere decir que mejor dicho ustedes dijeron ya no para siempre pero entonces uno se pone a ver y dice están inclusive se hizo un voto sin mirar de qué estamos votando porque los alivios que ustedes están diciendo de tres, de un mes, bueno el 15%, el 10% y el 5% sobre qué si no tenemos nada en este momento ninguna cifra, nada y dos hoy públicamente quiero bueno ya se fue don Iván pero tristemente quería yo traer esto a colación al ver las sillas vacías y uno se pone a decir, esto era algo importantísimo ¿por qué no están aquí presentes? y yo hice un análisis allá y yo se lo digo de frente me hubiera gustado que el señor Iván estuviera, el concejal porque uno hace el análisis y dice 2 X 3 son 6 entonces son 2 personas que necesitan construir y una que sabemos que es el hijo del señor Galvis que uno dice, no sabemos si está allí o acá.

Pero entonces uno se pone a ver y dice ¿dónde está la representación?" Aquí pienso que deben venir es por la comunidad para representarnos, para mirar cómo nos colaboran y nos ayudan decir ahoritica en este momento de leyes y cosas yo no las manejo muy bien pero sí lo que veo es que la comunidad depositó confianza en ustedes y siempre quieren que nos respalden que nos vean o sea ¿por qué tenemos que traer aquí? eso se ve lo que dice mi compañero allá Parrado es verdad aquí venimos a hacer política y aquí venimos es a mirar a ver nuestros bandos cómo va si quién gana más, quién gana menos la oposición no, miremos comunidades y de verdad en serio yo les digo este paso por la vida mire la pandemia nos dejó muchas cosas y nos dejó ver que cualquier cargo, cualquier cosa se puede desvanecer en 2 segundos y nosotros lo único que hacemos en esta vida es dar un paso para trabajar por unas comunidades independiente que nos paguen o no nos paguen nosotros tenemos que en el sitio donde estemos llámese el cargo que sea tenemos que mirar, analizar y organizar nuestras ideas para que de fondo no vayamos a perjudicar a nadie.

Yo veo tristemente desde bueno eso es desde el gobierno hacia abajo lo único que nos están abocando y lo vuelvo y lo traigo a colación es que nos van a dejar sin tierras, es que en este momento si ustedes se dan cuenta la gente nativa de aquí de Chía ya no existe ya en este momento nos están arrinconando de tal manera que ya el bolsillo no va a aguantar y simplemente si nos van a reventar con los impuestos, yo solo quería que se pongan la mano en ese corazón que yo creo que algunos lo tenemos muy profundo y a veces no lo sentimos pero pensemos en comunidades y tristemente yo quiero decirles el pueblo es el que los elige, la gente que va en carrito y esas cosas de pronto dan plata pero la gente es la que le coloca el voto a la persona para que ustedes estén aquí y de verdad ayúdennos porque nosotros no vamos a aguantar con tanto impuesto que nos están colocando.

Muchas gracias y lo dejo a consideración de ustedes que cada debate que hagan aquí no lo hagan por capricho ni porque no me parece o porque nos aliamos y tristemente se da uno cuenta, yo allí atrás estaba mirando cómo nosotros nos peleamos con nuestros argumentos ustedes de pronto mirándonos y pensando no sé qué pensarían pero de todas maneras la idea no es dividir el pueblo, la idea es que ustedes están para unir el pueblo, para estar con nosotros, para estar de lado de nosotros, además que ustedes también son contribuyentes entonces en algún momento dado a ustedes también les van a tocar el bolsillo este en puesto multipropósito entonces yo quiero venir a sus conciencias y empezar a mirar qué estoy haciendo esta noche cuando estén una de la mañana a mí me pasa y yo retroactivo y digo ¿Qué hice por mi comunidad hoy? ¿qué hice como persona? ¿a quién dañé? me parece que estoy en haciendo lo que me corresponde yo de leyes no les puedo decir, pero sí les puedo decir que seamos más humanos y que pensemos, que nos podemos dar un tiempo más, esto no nos va a dañar si los recibos salen el lunes el martes o miércoles estaremos con papel en mano diciendo "Es verdad o no es verdad." Pero realmente no nos vayamos contra las comunidades



porque desafortunadamente la gente que no tiene lo que les digo a veces pueden estar en un palacio, pero no tienen con qué comer.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted señora Teresa, continuamos con el señor César Augusto Ramírez.

SEÑOR CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches buenas para todos, a los Honorables Concejales, la Mesa Directiva, a la comunidad que nos está viendo aquí precisamente por manera virtual; una mínima definición de un presupuesto o cuando se habla un estatuto de rentas habla de impuestos, tasas y contribuciones no sé por qué alguien dice que una cosa no tiene que ver con la otra, el estatuto tributario si de alguna manera es estatuto tributario hablar de unos impuestos pero adicionalmente he venido siguiendo las diferentes sesiones en la cual se ha tratado este tema y todavía no conocemos como la metodología de cálculo, cuál va a ser el porcentaje que se va a aplicar y tengo entendido que ni siquiera el Honorable Concejo Municipal tiene ese dato actualizado o por lo menos que de alguna manera pueda hacer un referente para poder presentar un porcentaje, un cálculo que nos dijeran puede subirse o no se puede pegar un poquitico puede incrementarse el impuesto predial en x o y porcentaje.

Yo no le veo digamos que es una apología, yo lo decía ya lo voy a decir aquí respetuosamente, parece que y lo digo respetuosamente insisto es una apología a la estupidez, entonces con todo respeto lo digo o sea que estamos allá escuchando pendientes de este debate hay que dar unos elementos de juicio para poder debatir, pero aquí no están dados los elementos de juicio si estamos hablando del estatuto tributario cuando no sabemos cuál fue su metodología de cálculo en qué medida está afectando el porcentaje de cada uno de los impuestos prediales de cada una de nuestras viviendas, por un lado adicionalmente vemos que desafortunadamente tampoco la comunidad participa y la mayoría de las veces las administraciones muchas veces yo no sé qué temor le tienen a la democracia participativa si es la esencia de la Constitución Política de Colombia, entonces yo invitaría como estoy de acuerdo con la propuesta que hicieron la proposición, que hicieron de aplazar esta situación el tiempo prudente para hacer el debido análisis por qué no crear unas mesas técnicas con la comunidad para que sepa definitivamente desde ahora quizás con la expedición de recibos o no antes del cobro como tal porque una cosa es expedir el recibo y otra cosa es efectuar el recaudo como tal, que no es obligatorio cumplimiento ir a pagar al otro día, eso tenemos que tenerlo en cuenta.

Para que hagan unas mesas externas donde se haga la pedagogía y se le diga a la comunidad efectivamente esta es la situación hay una posibilidad de incremento tal lo va a afectar en tales medidas y esos recursos si se llegaran a dar efectivamente ¿en qué se van a utilizar? si yo voy a hacer el presupuesto de nuestras casas de mi casa yo tengo que saber de dónde provienen mis rentas y de alguna manera tener una certificación que o una constancia o una por lo menos una ligera estimación de que efectivamente va a ser viable recaudar, qué tipo de contrato va a tener o qué tipo de actividades para poder pensar en unas rentas que me van a generar unos nuevos gastos o unas inversiones esto no está dado acá no lo he escuchado y he estado en las en las diferentes sesiones donde se habla de su estatuto tributario, entonces yo creo que con todo respeto aquí nos falta información, aquí no hay la suficiente ilustración a pesar de que lo digan algunos concejales, entonces yo sí creo que por respeto a la comunidad, por respeto a nosotros mismos lo mínimo que

tendríamos que tener esas mesas técnicas que nos pudieran dar la efectiva suficiente ilustración y por lo menos conocer si de alguna manera nos va a afectar en qué medida nos va a afectar y qué vamos a hacer.

Posiblemente algunos tendremos que mirar a ver por cuánto nos reciben la casa para poder pagar el impuesto y ahí ya tenemos un problema porque cuando uno va a encontrar vale 40 o 50 veces más de lo que uno tiene como de lo que tiene el valor de su predio yo pediría con todo respeto que efectivamente hubiera la posibilidad de invitar a la comunidad para que participe para que conozca el tema un poco más, conozca el impacto y efectivamente una vez con esa socialización, con esa realmente ilustración sobre el tema se piense en aplicar el catastro multipropósito a partir del 1 de enero de 2026.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted don César Augusto, de esta manera finalizamos la intervención de la comunidad ¿hay alguien más que desee intervenir? de pronto los que llegaron hace poco, ¿no hay más intervenciones?, continuaríamos entonces según lo que manifestó el Honorable Concejal Ponente, la palabra para los concejales, Honorables Concejales están en el uso de la palabra, Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, yo sí quisiera dejar una claridad y es en cuanto a que nosotros si hoy votamos negativo no es porque no queramos que se haga la solicitud, es porque todavía procesalmente no teníamos los elementos suficientes para hacerlo, si yo dijera como Concejal Marcela Pedraza el día de mañana ya podemos hacer la solicitud claro que la vamos a votar positiva, pero no tenemos los elementos necesarios para dar continuidad en este momento queda aprobada y tocará esperar un buen tiempo hasta que podamos recoger los elementos si yo lo pudiera hacer mañana y si ahorita nos lo pueden decir que si ya mañana podemos elevar la solicitud sería diferente pero procesalmente existen unos requisitos mínimos que se deben cumplir y tendremos que esperar, realmente para mí aprobarla en este momento era una ilusión porque estamos hablando a partir de supuestos en este momento no tenemos bases sólidas o hechos ya consolidados que nos digan que sí, pero si se podía aprobar tan pronto tuviéramos los resultados o las bases que dieran el hecho que ocasiona poderla solicitar y lo dijimos en su momento nosotros lo vamos a probar en el momento de que ya tengamos las etapas que se hayan surtido para hacerlo, pero quiero aclarar que no es que estemos en contra de la comunidad en ningún momento lo dijimos, lo aclaramos durante la aclaración de voto pero sí son cosas muy diferentes y esperemos o si no porque yo en las barras también que me hacen caras me gustaría ver que mañana se pudiera radicar la solicitud y ver qué resultado tiene si la radicamos mañana.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra por si de pronto tienen alguna inquietud frente al proyecto que estamos estudiando el número 4 y así volver a dar la posibilidad de que la Administración nos cuente sobre de pronto las solicitudes que hicimos al final de la sesión pasada en donde estoy seguro que hoy día nos traerán algo más aterrizado, todo esto que piden los



ciudadanos y también los Honorables Concejales, continúan en el uso de la palabra; Honorable Concejal Angélica Montañez.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente por concederme el uso de la palabra, de igual manera decirle a la comunidad que estaba un poco alterada como si los que votamos negativo no estuviéramos con la comunidad por el contrario, siempre hemos hecho estudios más juiciosos jurídicos para evitar que una proposición que hoy se presenta igual tendrá un trámite demasiado largo porque no se han surtido como lo decía la Concejal Marcela Pedraza las etapas para poder hacerla solicitud de manera pronta, y el otro escenario es que la mayoría de la comunidad en su angustia que tienen toda la razón están haciendo un debate frente a los avalúos catastrales y frente a la actualización catastral y realmente este Proyecto de Acuerdo lo que está buscando es ampliar los tiempos para los pagos y quiero de alguna manera desde la parte jurídica de la Alcaldía dejar claro si la responsabilidad catastral le corresponde al Concejo o a la Administración Municipal porque creo que acá se están mezclando conceptos de las responsabilidades, el tema de la actualización catastral y los cobros le corresponden como tal a la Alcaldía.

Nosotros estamos en un debate para poder ampliar los términos si este proyecto sale con votación negativa igual los recibos del predial saldrán en unos días lo que pasa es que ya como está el estatuto el estatuto que rige las eh los tiempos los plazos pues no acogería sino un 5% a los recibos que van a llegar acá lo que se está buscando es la ampliación de esos tiempos pero eh la responsabilidad de esos cobros es de la administración municipal quiero que eso también quede claro en el debate para centrarnos en lo que corresponde al Proyecto de Acuerdo que estamos debatiendo.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Angélica, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra, Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias Presidente, nuevamente quiero consultarle la Administración frente a bueno seguramente usted ya lo realizó la sesión anterior frente a esos porcentajes y a ese plazo en efecto como también lo mencionan mis compañeros la Concejal Angélica es totalmente cierto, es decir, que este es un Proyecto de Acuerdo que es para ampliar unos plazos, pero desde luego que se suscitan varias inquietudes que a mi juicio no eran inquietantes, pero en este caso sí me gustaría hacer una nueva pregunta y es preguntarle directamente al Secretario de Hacienda frente a ese certificado de impacto fiscal si en efecto ¿cómo se saca? es decir acá no es mi área y me gustaría que usted nos dijera cómo se saca ese certificado de impacto fiscal para este Proyecto de Acuerdo en específico que ojalá de pronto de la manera más elemental nos pueda indagar o bueno si lo quiere hacer de una manera como usted crea conveniente a efectos de determinar si guarda alguna relación directa o indirecta con lo que se ha podido de pronto evidenciar por los diferentes compañeros.

Entonces para que nos explique específicamente, además si era o no necesario tener las bases catastrales para poder expedir este tipo de certificados solo para entender porque seguramente todos estamos, no sabemos seguramente o algunos tendrán el conocimiento yo no lo tengo frente a ese tema en específico y sí me gustaría aprovechar a usted o al doctor Valencia que se encuentra acá presente que nos explique cómo se emite un certificado de impacto fiscal en los términos que se señala acá en ese certificado del 12 de marzo del 2025, simplemente eso Presidente.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Si no hay más intervenciones de los Honorables Concejales daría el uso de la palabra a la Administración doctor Óscar Rojas Secretario de Hacienda tiene el uso de la palabra.

SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLOO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente, con las buenas noches para usted, los Honorables Concejales, todas las personas que se encuentran aquí en las barras y conectadas por los distintos medios, los compañeros de la Administración, del Concejo y del municipio; señor Presidente y conforme a lo solicitado por el Honorable Concejal Ponente y de acuerdo a las distintas sesiones que se han venido manejando, quiero primero hacer una referencia a lo que concierne a este Proyecto de Acuerdo y básicamente el Proyecto de Acuerdo que se está tramitando no es que se esté modificando el estatuto tributario en el sentido de incrementar tarifas, de generar nuevos impuestos, de modificar la parte procedimental y demás para eso nosotros presentamos el año pasado en el mes de noviembre un proyecto el cual no se aprobó eso fue el año pasado, inclusive ahí habían algunos tipos de beneficios o límites para lo que era esta actualización catastral que podían aplicar a partir de este año, pero que ya no se pueden usar.

Pero ahí básicamente nosotros lo que estamos buscando con este Proyecto de Acuerdo es buscar unos beneficios y beneficios ¿en qué?, lo decíamos nosotros que nosotros desde el mismo Plan de Desarrollo incluimos unas estrategias financieras para fortalecer los ingresos para sanear las finanzas para que este municipio tenga unas finanzas sanas, para que la cantidad de solicitudes que a vos grita cada uno de los contribuyentes en los distintos sectores vereda, sector urbano de todos que no ha cumplido una Administración se puedan tener los recursos para financiar porque de alguna otra forma un Alcalde llámese A, B o C o ustedes mismos el día de mañana la única forma de financiar los gastos es con los recursos de los impuestos y eso no viene de ayer y desde ese punto de vista en la Nación, se adelanta en el Departamento se realiza y en los municipios se cobran los impuestos que por ley, por mandato constitucional y legal, pues se permite cobrarse al municipio, hoy en este Proyecto de Acuerdo, esos beneficios que básicamente se están estableciendo están enmarcados en el hecho de que, en el Acuerdo del Plan de Desarrollo, determinamos que necesitábamos ajustar el estatuto, que necesitábamos generar unos alivios tributarios, que necesitábamos impulsar procesos de fiscalización y cobro para recuperar la cartera, que era necesario hacer la actualización catastral, y que debíamos realizar un censo de industria y comercio.

¿Para qué? Para empezar a formalizar esta Administración de alguna manera. Cualquier Administración responsable tiene que adelantar el cobro de los impuestos para poder cubrir las necesidades que tanto demanda la comunidad, y

que ustedes, producto de esa constante interacción con ella, también nos reclaman.

De este modo, fuimos responsables al dejar establecidas estas estrategias, porque es la única forma de empezar a cumplir un Plan de Desarrollo. Es la única forma de empezar a cubrir las necesidades que, por retrasos de más de “X” años, se han venido acumulando, y que no han sido resueltas porque no se tienen los recursos. Los alcaldes no han podido cumplirlas en su cabalidad, simplemente porque no hay un ingreso adecuado al nivel del municipio.

¿Qué genera eso? Pues, retraso. Por eso ustedes mismos, los docentes, la comunidad, dicen: “Estamos retrasados en más de 40 años”. El Gobierno Nacional no va a venir aquí a tocar la puerta a decirnos: “Tome, DOS BILLONES DE PESOS M/CTE. (2.000.000.000.000)”. Por eso mismo, con todo el tema de la descentralización, lo que se ha hecho es cargar a los municipios de responsabilidades, pero sin ingresos. Entonces: cobre sus ingresos.

¿Qué hizo el Gobierno? Pues, generó el Catastro Multipropósito desde hace dos Administraciones: un gobierno atrás y este. Se generaron unas condiciones adicionales para cobrar el impuesto predial. Y se determinó, en esta Administración nacional, que se iba a llegar a más de 600 municipios en Colombia. No sé cuántos lleven, pero en medio de la responsabilidad que tiene la Administración, se planteó que había que actualizar el catastro. Y de esta forma, poder cumplir con un precedente, primero desde el punto de vista legal, la Ley 14, la Ley 44 y demás leyes que la reforman, cada 5 años hay que actualizar el catastro del municipio.

Pero no quiero centrarme, Honorables Concejales, únicamente en la actualización. Si quiero dejar en claro que este proyecto va a generar beneficios para formalizar todas las acciones de ICA. Porque antes uno llegaba y, ¿qué pasaba? Aquí no se cobraba, no se revisaba, no se hacían pruebas de fiscalización. Medianamente, tal vez, con la capacidad institucional, los pocos o muchos que se lograban generar.

Ahora se adelantó el censo, y se va a empezar a cobrar. Se está generando, por eso mismo, un proceso de formalización. Y se crea la posibilidad de que la gente tenga un beneficio para que no se le cobre el impuesto completo, o las sanciones, o para que, si no alcanzó a pagar su impuesto de ICA porque no tenía los recursos, porque la situación económica así lo impidió, pues no tenga una sanción del 100 %, sino que esa sanción esté reducida al 70 % para los que no pagaron; al 60 % para los que ya iniciaron un proceso y pagaron de forma extemporánea. Ese es otro beneficio.

Para los que iniciamos el proceso de cobro del predial, porque nos toca cobrar el predial, no es un capricho; si no lo cobro, mañana prescribe, y las acciones vienen a repetir contra la Administración tributaria para cobrar lo que no se cobró, es la única forma de obtener un recurso. Algunos no pagan. Algunos, como lo dijo uno de los ciudadanos, porque no han tenido la posibilidad. Otros, más grandes incluso, que de pronto usan a los pequeños, no pagan porque lo dejan de último. Como la Administración tributaria no tiene la capacidad, entonces: olvidémonos y dejemos que prescriba.

Entonces pedimos la prescripción. Y esa ha sido la conducta de quienes, por alguna razón distinta, no han podido pagar. Pero la Administración tributaria tiene que cobrar. ¿Y qué estamos generando? Un beneficio en los intereses: para el pago de los intereses del impuesto predial y de ICA. El beneficio será del 70 % si se paga hasta junio; del 60 % hasta agosto; y del 50 % hasta diciembre. Porque si yo adelanto el proceso de cobro, lo mínimo que tengo que hacer es darle la posibilidad al contribuyente de que tenga ese beneficio. Para que el golpe no sea tan duro y pueda pagar y cumplir su deber.



Porque, como lo decía un Honorable Concejal: la gente de Chía, en su mayoría, es cumplida. Para esos que no han podido, en el contexto pospandémica y con la situación económica difícil, no se trata de venir a sacarlos corriendo o a desterrarlos. Se trata de poder darles una oportunidad.

¿Y cómo? Con este Proyecto de Acuerdo. Aquí no se están subiendo tarifas, no se están creando más impuestos. Lo que se están entregando son beneficios.

Este proyecto tiene cuatro beneficios: de ICA, de predial y, por último, La posibilidad de que en este proyecto se contemple una facilidad de pago, para quienes no tuvieron todo el dinero, aun cuando se les otorgó un beneficio, consiste en permitir un Acuerdo de pago, y ese Acuerdo no tendría una tasa de interés moratoria, sino una tasa de interés corriente. Ese es otro beneficio. ¿Para quién? Para la comunidad.

El único punto que se toca en lo relacionado con el impuesto predial, teniendo en cuenta que la actualización empieza a cobrarse y que ya no se alcanzan los descuentos del 15 % (que venció en marzo) o del 10 % (que se vence en estos días de abril), es ampliar el plazo del 15 % hasta julio, el del 10 % hasta agosto, y el del 5 % hasta septiembre. Esto con el fin de que la comunidad, como ustedes mismos lo han expresado, que no tuvo la oportunidad de acceder a esos descuentos, no por falta de voluntad sino porque hasta ahora nos entregaron la base, pueda beneficiarse.

La base la recibimos el día cuatro. Se dijo claramente que había que validarla, revisarla y analizarla, porque estamos hablando de 66.000 predios, de los cuales más de 9.000 son nuevos. Y desde ese punto de vista, no queríamos ser irresponsables sacando algo que, por un tema técnico, simplemente cargarla toma varios días. Hay que validarla, preliquidarla, verificar que los códigos, los nombres, las direcciones y demás datos sean correctos. Eso es lo que se está haciendo.

Y, en ese sentido, también se nos daba la oportunidad de que, con este Acuerdo, ya la próxima semana pudiera salir oficialmente y que la comunidad tuviera la posibilidad de acceder al descuento del 15 %. Si no se otorga ese descuento, tenemos que salir a cobrarlo.

¿Por qué? Porque ya se estableció. Como les dijimos, lo afirmamos con responsabilidad: en el Plan de Desarrollo quedó establecido que se iba a hacer la actualización. Además, dos proyectos quedaron financiados con recursos propios, en este caso provenientes del predial y demás. También quedó registrado que se invirtieron más de NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.500.000.000) o NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.600.000.000) para contratar la actualización. Dicho proceso se contrató en debida forma, se inició correctamente, se expidieron las resoluciones, se adelantó el proceso multipropósito con las tecnologías determinadas, se cerró el proceso, se clausuró, se expidió y se publicó por el IGAC.

Hoy, tenemos una responsabilidad: si no lo cobramos, estaríamos incumpliendo. El año pasado, Honorables Concejales y comunidad, dejamos presupuestados para este año entre TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000.000) y TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$35.000.000.000) de recaudo como resultado de esta actualización. Esto quedó proyectado en el presupuesto de 2025.

¿Qué pasa si no se cobra? Básicamente, se genera un déficit, se afecta el marco fiscal y se produce un impacto fiscal negativo para el municipio. Ese impacto fiscal repercute directamente en los recursos ya destinados a funcionamiento del



Concejo, de la Personería, de la Administración, y de programas clave como salud, educación, alimentación escolar, cultura y deporte, que ya están siendo financiados, aunque todavía son insuficientes.

El hecho de no implementar esta medida tiene un costo: estaríamos incumpliendo el artículo 38 de la Ley 1952, lo que conlleva responsabilidad disciplinaria y fiscal. Entraríamos en una situación en la que no contaríamos con esos TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$35.000.000.000), y nos veríamos obligados a reducir el presupuesto: quitarle recursos al Concejo, a la Personería, a la Administración, y sobre todo, a la inversión social. ¿A qué nos llevaría eso? A no poder ejecutar el PAE: “Ah no, entonces ya no hagamos PAE, porque no pudimos cobrar y ejecutar los recursos este año.”

Y en ese sentido, desde la responsabilidad que tiene la Administración, estamos armando una contingencia para atender a la ciudadanía como se merece: para estos casos especiales, poder acompañarlos, verificar, validar en el tiempo necesario, y, si corresponde, corregir el valor cobrado, si alguno fue excesivo. Precisamente hoy, no tenemos aún esa diferencia exacta que algunos ya estiman, y ese nerviosismo de que “nos va a subir”.

Pero efectivamente, la Ley 44 y la Ley 1995 protegen hoy a muchos contribuyentes, especialmente a más de 8,000 de estrato 1 y 2, a quienes solo se les incrementa el valor con base en el IPC, el cual está determinado por el Gobierno Nacional. Para el caso del catastro, a los demás solo se les sube hasta el doble.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejala Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias. Perdón por la interrupción, pero quiero que eso quede claro, es decir, en lo que ha hecho el IGAC, para que nos quede claro tanto a las personas que están presentes y nos escuchan como a los Concejales: los estratos 1, 2 y 3, en una actualización catastral como la que hay en este momento, y lo que usted está diciendo, doctor Óscar, es que únicamente aumentará lo correspondiente al IPC.

Doctor Óscar.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Lo que establece la Ley 1995 es precisamente lo que protege, que para los estratos 1 y 2, en la vigencia de unidades de vivienda hasta 135 salarios mínimos, que son alrededor de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$190.000.000), no podrán incrementar más que el IPC. Los que estén por fuera de esta línea no podrán incrementar más del doble. Lo que establece la norma es que, para el primer año, es más del doble, pero para el segundo año no continuará aumentando el doble. La norma dice que incrementarán el IPC más 8 puntos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores.

Desde ese punto de vista, es que nosotros decimos que entraríamos primero en un detrimento, porque se aprobaron NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.600.000.000), se contrataron y tenemos de alguna otra forma una responsabilidad. Si no se hace, se podría generar un déficit en este momento, y tendríamos que generar una reducción al presupuesto.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Concejal Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias Presidente. Qué pena, doctor Óscar. Tengo una pregunta: con el incremento en el avalúo, ¿vamos a tener estratos 1 y 2 para estos cobros?

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Claro, Honorable Concejal, le decía que son alrededor de 8.000 contribuyentes de estratos 1 y 2 que se han venido manejando en el municipio. Esos contribuyentes de estrato 1 y 2 no van a tener este incremento por encima del IPC, ya que el gobierno los protege. Y de esta forma, pues básicamente nosotros, Honorables Concejales, para ir en la línea que dijo el Honorable Concejal Andrés Vela, ya recibimos unos elementos o estamos validando esta base.

Lo que queremos, como Administración tributaria, es hacerlo de forma responsable, con la convicción y la obligación de que estamos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo. Esto no es solo por esta Administración, sino también por las que vienen, por sus hijos. No vamos a sacar a la gente corriendo ni a desplazarlos. Necesitamos que, en su momento, los atendamos. Se está montando el proceso para atenderlos de la manera adecuada, recibir las quejas y verificar si, efectivamente, el Instituto Agustín Codazzi, el de Bogotá, o los privados de Soacha o Zipaquirá han tenido inconvenientes. En cualquier lugar, los habrá, de una forma grande o pequeña, pero para eso se va a establecer una contingencia: para poder atenderlos de forma dinámica, rápida y poder aclarar y ajustar, y hacer las visitas donde corresponda.

De alguna forma, se subsanarán con los actos Administrativos para que el cobro se ajuste a lo que corresponde. El cobro a lo que corresponde es que, si su predio está establecido en el municipio, no se va a cobrar el 100%, sino solo el 70% del avalúo comercial, primero que todo. Pero si nosotros cometemos un error, les pido disculpas con todo el cariño, porque ya considero a todos como parte de mi familia. No se trata de sacar a la gente corriendo, no es un capricho del señor alcalde. Es una forma responsable de hacer las cosas, algo que no se hizo en la Administración anterior. Tenemos que hacerlo para que el municipio, en 8 o 10 años, esté al nivel de lo que merecen los ciudadanos: con vías, seguridad y todos los recursos que demandan a diario.

Y entonces, alguien me decía: "No, pero eso ya lo sabemos." No, pero al final también hay que entender que este trabajo, y, a veces, sucio, le corresponde a la Secretaría de Hacienda del municipio. El objetivo es cubrir las necesidades de la

comunidad, ponernos al día, y tener los recursos suficientes para de pronto no estar mintiendo, porque es muy fácil decir "voy a hacer, voy a luchar por la comunidad, voy a salir a los sectores, vamos a hacer vías, escenarios, vamos a hacer..." y cuando uno llega aquí no hay plata. Pasa una Administración tras otra, como han venido pasando, y entonces no se cumple. Y es fácil venir a engañar a la gente, a armar temas que, de pronto, son muy sensibles, efectivamente, y hacerse el que se hace, pero no lo digo a ustedes, quienes de pronto no hicieron nada y ahorita ven el momento de que la gente se sienta tocada. Claro, los comprendemos, y por eso los vamos a atender a cada uno de las personas que intervinieron, a los vecinos y demás, en caso particular. Vamos a hacer el seguimiento y resolverles.

Pero no podemos decir entonces que ya no la vamos a cobrar, porque sería venir a decirles mentiras, sería engañarlos. Y si se trata de engañar, y si han venido engañando a la comunidad día tras día, año tras año, o vigencia tras vigencia. Es muy difícil, muy difícil, entonces, pensar en el tono de "engañemos a la gente" y con eso quedará tranquila. No, tenemos que decirles que, de formas responsables, tenemos que actuar. No es capricho. Ya hay una norma. Si no la cobramos, hay una responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria para la Administración.

¿Quién la asume? Aquí no estamos diciendo que el Concejo asuma, porque, de alguna otra forma, la responsabilidad recae sobre la Administración. El no cobrarla recae sobre la Administración. Y en 4 años, en 5 años, cuando se vean las obras, el progreso, nadie se va a acordar de este tema. Ojalá, en cada una de las veredas, porque sabemos que la gente está tocada, porque no se les ha cumplido, y día tras día se les engaña. Se les dice que se va a hacer, y claro, se les va a hacer la vía de la vereda, del barrio, del sector, los andenes, los colegios... cuando sumas todo, suma CINCO BILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.000.000). Tenemos QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$500.000), si no más, de educación, eran DOS BILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.000.000.000.000), y tenemos QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$500.000) por año. Es muy difícil, es muy difícil.

Entonces, en ese sentido, decirle a la comunidad, con todo el cariño, que es una responsabilidad que en conjunto debemos trabajar. Y respecto a lo que nos decía el Honorable Concejal Andrés, es que para todo Proyecto de Acuerdo, conforme a la Ley 819, el artículo séptimo, para los proyectos que generan beneficios tributarios, y este es un proyecto que genera beneficios, se despide una certificación de impacto fiscal. Este proyecto genera beneficios en casi cinco de los siete artículos, o seis de los siete artículos. Los beneficios son en los intereses, las sanciones, las facilidades y el ampliar los descuentos. Señores de la comunidad, Honorables Concejales, el año pasado presentamos un proyecto y allí venían unos límites de mejoramiento y unos saldos que ya no podemos aplicar; ya aplicarían para el otro año.

Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hicimos unas estimaciones el año pasado con base en lo que ha crecido el impuesto predial, y ya les puedo responder, si usted así me lo autoriza, señor Presidente. Básicamente, para terminar la idea y responder la pregunta que usted me hizo, efectivamente, nosotros en los beneficios al generar un descuento, que no ha ingresado un recurso, tenemos que calcularlo y definir cuál es el costo de ese recurso que no ingresa. En este caso, solo estamos afectando los intereses, las sanciones. Mire que las entidades territoriales, por lo general, cuando apropian rubros, no apropian la cantidad de recursos para sanciones e intereses. Porque aquí no se trata de venir a sacar corriendo a los contribuyentes. Entonces, uno estima muy por debajo de lo que está acostumbrado, y por eso, cuando se hace este tipo de beneficios, de alguna otra forma se cuantifica, pero no afecta directamente ni incide en el impacto fiscal en cuanto a los beneficios.



El hecho sí es de que hoy tengamos un recurso establecido. Nosotros, el año pasado, el recurso que tuvimos de liquidar el impuesto fueron CIENTO VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$122.000.000.000). De esos CIENTO VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$122.000.000.000), recaudamos, por descuentos de pronto pago entre el 15%, el 10% y el 5%, un promedio del 12%. Se dejaron de recaudar CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$14.000.000.000) por un promedio de la cartera, que no se recaudó, del 13%.

Como lo decía el Honorable Concejal, este municipio es muy cumplido en el sentido de que tiene la costumbre o la cultura tributaria de pago. El 13% que equivale a DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$16.000.000.000) no se alcanzaron a cobrar, por más de que hubo descuentos del 15%, del 10%. En otras entidades no hay ni descuentos. Y por exenciones tributarias, por temas de predios religiosos, agropecuarios, de reserva forestal, que tienen alguna otra condición en particular fueron MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.700.000.000). El recaudo generado fue de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$89.608.000.000).

Este año, cuando nosotros estimamos, estimamos un recaudo con la actualización y lo dijimos acá en el proyecto de presupuesto de CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000). Le aplicamos ese 12% que ha salido de las vigencias anteriores. Por pronto pago serían VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$20.000.000.000). Por promedio, la cartera, que es un 14%, como el año anterior, se dejarían de recaudar VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$24.000.000.000), y por exenciones DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.400.000.000). Estimamos CIENTO VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.000.000.000).

Ya están estimados CIENTO VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.000.000.000). Si nosotros hoy llegamos a subir el promedio, que de pronto es la petición del 60% o del 50%, automáticamente no llegaríamos a esos CIENTO VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.000.000.000), sino a SESENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$60.000.000.000) o SETENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$70.000.000.000). Ahí se generaría un impacto. Si no cobramos como tal este impuesto, se genera, primero, unas sanciones; y segundo, se genera un impacto. Tendríamos que reducir todos los sectores, y acabar las escuelas, los temas culturales, sociales, educativos, y demás. Y algunos ya tenemos unas obligaciones, y vendrían unos temas contractuales y legales en contra del municipio.

Entonces, si aumentamos así, si se hace el 5% que están esperando al 20, sacando ese proyecto de los mismos CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000), que es el impuesto que deberíamos de recaudar, y le aumentamos un valor adicional llegando con un promedio del 20%, pues ¿qué vamos a generar? Un descuento de VEINTINUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$29.000.000.000). La cartera misma de los VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$24.000.000.000) estaría en rojo en OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.500.000.000) de pesos. Hoy, con esto proyectado y estando en rojo, básicamente sería difícil para el municipio, y tendríamos que entrar a reducir de lleno estos valores. ¿Por qué? Porque inicialmente el presupuesto es un supuesto y fue lo que se estimó, y es con lo que esperamos empezar a cumplir.

Entonces, de esta forma, señor Presidente, nosotros tenemos acá también las respuestas a cada una de las peticiones que hicieron los Honorables Concejales el día de antes de ayer. Si usted así lo considera, podemos empezar a darles la respuesta, pero sí decirle lo siguiente: este proyecto lo que busca son unos beneficios. La no aprobación de este proyecto, ¿qué significa? Básicamente, es que

nosotros, de alguna otra forma, no por capricho, porque nos corresponde, saldríamos a cobrar, y ya no tendrían las personas, de alguna otra forma, el descuento ni el 15% ni el 10%, sino el 5%. Ya no tendrían las personas que deben años anteriores la posibilidad de tener un descuento del 70% en intereses. Ya no tendrían los contribuyentes la posibilidad de tener un descuento en sanciones del 70% o del 60% para los que son emplazados. Ya no tendría la comunidad la posibilidad de tener unas facilidades de pago con interés corriente bancario.

Entonces, desde ese punto de vista, es simplemente decirles que estamos tratando de empezar a organizar la casa y tratar de empezar, con estos recursos, a cubrir los proyectos importantes que demanda la comunidad y que quedaron presupuestados para el año 2026. Y si no se tienen los recursos, entraríamos en un déficit, y tendríamos que hacer reducciones. Y tendríamos unos costos fiscales importantísimos y unas responsabilidades, que ya le he reiterado por tres veces: disciplinarias, fiscales y penales.

A futuro, con esta actualización de forma responsable, atendiendo cada una de las quejas y reclamos que hará la comunidad, evaluando que no haya sido más de lo pertinente, pues, a futuro, tendríamos la posibilidad de que, en sus sectores, en el municipio que tanto queremos, haya el desarrollo que por años muchos hemos visto frustrado. Y de esta forma, de pronto, no hablaríamos tanto, y tanto, y tanto. Y sí, empezaríamos, como ustedes mismos lo han dicho el día que ustedes sean alcaldes, a tener los recursos para poder cumplir, para poder generar el desarrollo que tanto queremos, como lo dijo la señora Teresa: en comunidad, trabajando en equipo, indiferente de que tengamos diferencias de criterios, pensemos en el municipio, no en el momento, y pensemos en la gente.

De alguna u otra forma, este proyecto no le está poniendo ni un impuesto más ni una tarifa adicional. Los beneficios. El hecho de no aprobarlo, que llegue el 30, pues simplemente nos da que no vamos a poder aplicar los nuevos descuentos, y no vamos a aplicar los beneficios que tanto demanda la comunidad y que necesita. Porque la obligación de cobrar, de alguna forma, nos corresponde a la Administración tributaria. Y lo decía un contribuyente, sí, efectivamente, se afecta como tal, y acá el tema de los impuestos nos corresponden las medidas de las capacidades y la equidad tributaria de la igualdad, y así mismo para todos. El que más gana, pues, más paga. Y que todos tengan la posibilidad de tener acceso a un beneficio en educación, a un beneficio de pago, a un beneficio de cultura, un beneficio del adulto mayor, a un beneficio de deporte, sean sus hijos, nietos, primos, sobrinos. Que de alguna otra forma, uno los tiene. Los niños, qué felicidad. Y no sé si la gente lo sabe, que reciben todos una alimentación escolar como pocos en el país, que gracias a ustedes se les ha garantizado.

Entonces, si no cobramos, y entonces dejamos de cumplir la obligación contractual, ¿y qué? Los niños ya no comerían. Perdóneme que toque un tema sensible, es para que todos lo sepan: con el pago del impuesto, la inversión son de casi VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$25.000.000.000), y hay un niño que no pudo comer en su casa, pero que tiene ese alimento. Entonces, desde ese punto de vista, es que tenemos que saber que el que más aporta está aportando con un beneficio para un niño, para un joven en su colegio, para que no haya desnutrición, y para que haya la capacidad de que puedan pensar, salir adelante, y sean profesionales el día de mañana. Y no sean uno más, sino que tengan, así como muchos han venido, la capacidad de venir aquí, de los jóvenes y demás, a interactuar y a solicitar, como los del gobierno estudiantil y demás que ustedes les dieron la posibilidad.

Entonces, desde ese punto de vista, señor Presidente, Honorables Concejales, nosotros, la Administración, estima que desde el punto de vista podemos revisar las fechas de los descuentos, podemos revisar para que se apliquen y poder

avanzar, ojalá, en la aprobación de este importante proyecto para la comunidad. Aquí le reitero: puede haber reclamos, y los va a haber. Va a haber gente que va a incitar, y tienen todo el derecho legal, por ser ciudadanos, los que son de acá, los que no son de acá, bienvenidos, a que pongan sus consideraciones y entiendan la comunidad. Pero es que en el país, en el departamento, en un municipio, no se puede actuar sin recursos. No se puede cumplir las obligaciones sin recursos. Es mentira. Y queremos seguir siendo engañados. ¡No!, Perdóneme.

Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, con estos beneficios que se puedan tocar, creemos que es lo que estimamos necesario en este momento. Vendrán otros proyectos más adelante, vendrá otro proyecto ya de modificación de estatuto en el tiempo que corresponda, conforme a la necesidad que demanda el municipio. El Honorable Concejal Edwin me decía, solicitaba: "Dígame, ¿cuál fue el beneficio del Acuerdo 226?" El beneficio del Acuerdo 226 fue que se generó un alivio para los contribuyentes.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Perdón, doctor Óscar. Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias, Presidente. No es terquedad mía ni mucho menos, ni más faltaba. Previo a que inicie con las respuestas que tienen, ya con las respuestas que se tienen de las preguntas realizadas en la sesión anterior, solamente para que me termine de responder, ¿cómo se saca el certificado? O sea, ese certificado, ¿cómo se saca? ¿Me explica, por favor, cómo es el procedimiento para emitir ese certificado de impacto fiscal? Y ya continuamos, como se había mencionado. Gracias, Presidente.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con gusto, Honorable Concejal ponente, Honorables Concejales y comunidad. Efectivamente, nosotros, si usted me permite también, señor Presidente, Honorables Concejales, podemos tener el apoyo también de los asesores que son contratistas. Le agradecería si es posible, pero arranco explicándole. No sé, señor Presidente, si es posible.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí, doctor Óscar. Estamos en sesión informal, entonces pueden intervenir las personas de apoyo. Recordarles que, para el tema del acta, para que quede en el registro de quién está interviniendo, pueden continuar.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, me acompaña el Doctor Ricardo Valencia, de la firma GOBS, asesora en temas de fiscalización, en temas de recaudo, en temas de asesoría en cobro coactivo, en temas de asesoría en la gestión catastral, con su grupo de trabajo, y el doctor también José Domínguez. Si usted me permite, el doctor Ricardo me apoya en el tema de cómo se determinó el impacto, y yo, desde el punto de vista de Hacienda, les digo básicamente que en el presupuesto, nosotros, en los rubros de ingresos, en los rubros de intereses moratorios, dejamos un monto de predial de ICA que está, de alguna otra forma, por debajo del valor que realmente corresponde de intereses, porque no es nuestra acción llegar si se recauda de más, es un recaudo efectivo de superávit que le sirve al municipio, en dado caso. Pero en este caso, se hace la estimación con cada uno de los predios que el municipio tiene, se hace las proyecciones, y se aplican los descuentos según los momentos que han venido ocurriendo.

Entonces, desde ese punto de vista, aquí, en el modo, el ejemplo tenemos en la presentación, cuál es el impacto que se presenta, cuál es el costo o el recurso que, en intereses, se deja de recaudar y cuál es el costo del recurso que se está recaudando, inclusive de más, producto del valor que se cobra: intereses más el capital, que en este caso es lo que se logró con el Acuerdo 226 y lo que se estima para este Proyecto de Acuerdo.

Entonces, le cedo la palabra al doctor Ricardo. Gracias, señor Presidente.

SEÑOR RICARDO VALENCIA ESCOBAR, GERENTE GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS

Buenas noches para todos. Presidente, mesa directiva, todos los Honorables Concejales, Concejales y todas las personas de la Administración y de la comunidad que se encuentran acá y que nos ven.

Frente a la inquietud, yo creo que es muy importante lo que nos plantea el Concejal. Hay que señalar y partir de una norma que el doctor Óscar mencionaba hace un momento, y es la Ley 819 de 2003. Esa es una norma muy importante porque, en el artículo séptimo, digamos, establece la necesidad de que todos los beneficios tributarios que establezca una Administración tengan un respeto por el marco fiscal de mediano plazo. Hay que entender que el marco fiscal de mediano plazo es una herramienta legal que toda entidad territorial debe tener y que está proyectada a 10 años. Básicamente, lo que se mide allí es el flujo de recursos que tiene la Administración y cómo, de esta forma, va poder cumplir con todas sus obligaciones, con todos sus deberes y con sus planes de desarrollo. Entonces, la ley exige que siempre que se vaya a dar un beneficio tributario, se haga un análisis del marco fiscal. Para que, digamos, ese descuento o ese menor valor que se va a recaudar, que tenga una fuente sustituta.

¿Qué es lo que ocurre? Y creo que es muy relevante, ir al texto original que tuvo este Proyecto de Acuerdo. El texto original del Proyecto de Acuerdo establecía unos beneficios en la disminución de la tasa de interés moratorio y en la disminución de las sanciones por extemporaneidad, que son aquellas que se aplican por presentar una declaración fuera del término, ¿sí? Entonces, digamos que esos eran los beneficios que se traían: la disminución de la tasa de interés y la disminución de la sanción por extemporaneidad. Lo que se hizo fue tomar la totalidad de la cartera del municipio, tanto por intereses como por sanciones. Digamos que, con el porcentaje de disminución que se da en sanciones e intereses, se calculó cuánto se dejaría de percibir y, se llegó a la conclusión que finalmente, como se recauda el 100% del capital y el 30% de los intereses, ese valor que se recaudaría, porque es condición indispensable que se pague el impuesto y que se pague el 30% de las sanciones restantes para acceder a los descuentos.



Entonces, con ese recaudo, se podría decir que terminaba ingresando a las arcas del municipio un mayor valor del que se dejaba de lado, que de alguna manera se sacrifica por temas de formalización, por temas del censo de actividades económicas y por los programas de fiscalización y cobro. Entonces, hago mucho énfasis en que el proyecto inicial traía rebajas de sanciones y de intereses, y con fundamento en eso se midió el marco fiscal de mediano plazo, se midió el impacto fiscal, y ese impacto fiscal daba positivo, por cuanto lo que se recauda es mayor que la cifra que se disminuye.

En primer debate, hubo un cambio que es importante mencionar en comisión, y es que la propuesta que traía el municipio en el Proyecto de Acuerdo era que las fechas para determinar el impuesto predial y las disminuciones al porcentaje de pronto pago debían ser dictadas, digamos, a través de un decreto. Y eso tiene una razón muy especial de ser, y es que el pronto pago no deja de ser un beneficio, y como beneficio, eso debe tener un impacto fiscal. ¿Qué ocurre? Y se los puedo contar yo, que tengo algo de experiencia en otros municipios en cómo se manejan las partes tributarias, los descuentos por pronto pago, por regla general, no deben estar en un estatuto tributario, y las fechas límite para pagar impuestos no deben estar en un estatuto tributario.

¿Por qué? Porque cada año se presentan variaciones. Pongámonos, y direccionémonos a lo que pasó en el 2020 con la pandemia. La pandemia llegó en marzo y dificultó claramente la capacidad económica de las personas. Pero, digamos, que las fechas de pago de los impuestos estaban establecidas en un estatuto tributario. Veamos lo que está pasando ahora con el tema de la actualización. Estamos en abril y todavía no ha salido la factura. Entonces, cuando esas fechas son tan rígidas y están desde un estatuto tributario, eso implica mucho desgaste, implica mucha rigidez en las políticas Administrativas y en las políticas fiscales.

Todas las Administraciones tributarias del país, empezando por la DIAN, siguiendo por el distrito de Bogotá, por Cali, por Bogotá, por Medellín, siempre tienen los descuentos de pronto pago, digamos, para expedirse a través de decreto. Y adicionalmente, tienen las fechas límite para pagar impuestos establecidas en decreto. Ustedes miran la DIAN, ¿qué fechas cobra impuestos? No lo que diga una ley, sino lo que dice una resolución que saca el director de la DIAN. ¿Bogotá, en qué fechas establece el pago de los impuestos? En las fechas que establece la Secretaría de Hacienda. ¿Cali, en qué fecha lo hace? Cuando el Secretario de Hacienda lo hace. Porque, digamos, que es muy necesario tener esa flexibilidad, que es bastante relevante. Eso es de las fechas y el de pronto pago. Es porque hay que medir el marco fiscal y hay que medir el impacto que esto tiene sobre las finanzas del municipio.

Entonces, este tema es esencial porque el impacto fiscal con que viene acompañado el Proyecto de Acuerdo es el impacto fiscal que tiene la disminución de sanciones e intereses. Frente al tema de predial, no se proyectó un impacto fiscal, por cuanto, digamos, que en el Proyecto de Acuerdo originalmente no tenía un descuento ya establecido más allá del que ya tiene el Acuerdo y que históricamente se ha aplicado en esos porcentajes.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Doctor Valencia, me regala, por favor, un momento.

Señorita Secretaria, hacer el llamado para constituírnos en sesión permanente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Informo, señor Presidente, que hay 11 votos positivos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Quedamos constituidos en sesión permanente.

Puede continuar, doctor Valencia, qué pena.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra. Doctor Valencia, solo, para dar claridad: para expedir el certificado, tenemos que tener la base de la actualización catastral. Es para dar claridad. Gracias, Presidente.

SEÑOR RICARDO VALENCIA ESCOBAR, GERENTE GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS

Concejal, acá hay un tema que es muy importante. Yo, por eso, hacia la precisión cuando se presentó el proyecto inicial, digamos, que no se estaban planteando pronto pagos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pronto pago ya está incluido en la norma, en el Acuerdo. Entonces, digamos que uno tiene que presentar el certificado de impacto fiscal es cuando está proponiendo beneficios nuevos, beneficios adicionales que no se encontraban previamente establecidos. En el proyecto inicial se están proponiendo, descuentos de intereses y de sanciones. Que tienen, un componente distinto al pronto pago.

La Administración en el Proyecto de Acuerdo no está planteando, en el original, insisto, porque otra cosa es lo que se aprobó en comisión, no está planteando un descuento por pronto pago, aumentarlo, disminuirlo, dejarlo igual. Está planteando solo descuento en sanciones e intereses. Por tal motivo, como eso era algo que ya venía del estatuto, del Acuerdo 107 de 2016, el impacto fiscal que se

adjunta al Proyecto de Acuerdo no tiene nada que ver con el impuesto predial porque allí no se establecían descuentos de pronto pago. Esa es la respuesta.

En el marco de lo que venimos planteando. Este Proyecto de Acuerdo, que tiene siete artículos, bien lo decía el doctor Óscar, y es que tiene seis artículos que conllevan beneficios tributarios. Esos artículos que conllevan beneficios tributarios están direccionados a distintos programas que ha ejercido la Administración, como es el tema de la formalización, el tema de censo de actividades económicas y el tema de los programas de fiscalización y cobro que se han hecho.

Si usted lo permite, Presidente, que lo hablamos con el doctor Óscar, hay una serie de preguntas que están planteadas y yo quisiera referirme, específicamente a dos de ellas. Y el doctor Óscar, desea como responder las demás que están allí planteadas por los distintos Concejales en la sesión anterior. Quisiera iniciar por una que hizo la Concejala Marcela, frente al tema de las situaciones jurídicas consolidadas, que es algo, que incluso hemos venido conversando.

El tema de las situaciones jurídicas consolidadas, digamos que ha tenido un desarrollo jurisprudencial importante y en ese desarrollo se ha ligado a diversas decisiones jurídicas que se toman en esas decisiones jurídicas, básicamente, se han centrado en lo que tiene que ver con anulación o inexecuibilidad de normas...

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal John.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente, que pena Dr. Valencia que lo interrumpa; digamos que con la respuesta que usted me da y claro que entiendo que el proyecto original no venía con los beneficios de pronto pago, pero hoy que finalmente se modifica y ya que estamos en plenaria, no sé si ese certificado que se expidió inicialmente se puede mantener o finalmente toca cambiarlo, es que ahí me queda la duda.

SEÑOR RICARDO VALENCIA ESCOBAR, GERENTE GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS

Digamos que el certificado que esta expedido cubre todo lo que tiene que ver con las sanciones e intereses y de alguna manera mantiene los porcentajes de descuento que han venido aplicando históricamente en el Municipio de Chía, allí no se están tocando ni están re planteando los descuentos porque se mantienen los mismos porcentajes, solo se mueven fechas que es lo que uno tiene que tener en cuenta y lo manifestaba el Dr. Oscar hace un momento.

Cuando uno piense en subir un punto, dos puntos porcentuales; muy posiblemente y me atrevo a hacer esta aseveración, muy posiblemente el impacto fiscal no va a cuadrar porque ya hay un presupuesto conformado con las proyecciones que se hicieron, ya hay unos recursos incorporados en el marco fiscal. Entonces, frente a cuestiones que he escuchado de subir a 30, 40 o 50; eso es imposible. Porque el marco fiscal no va soportar un impacto de estos, esto es una

Página 45 de 55

obligación legal. Acá no es de querer o de tener la intención de hacerlo, sino que es el artículo séptimo de la Ley 819 de 2003 la que dice, si usted va a dar un beneficio; entonces en primer lugar cuantifíquelo y segundo, encuentre la fuente sustitutiva y claramente como el presupuesto ya este asignado y ya está repartido no van a haber fuentes constitutivas para sacar de la manga. Entonces, como se hizo una proyección en la cual el impuesto predial se iba a incrementar en las medidas en que el Dr. Oscar señalaba, básicamente un descuento del 40%, 50% o 60%. Así la administración quiera y como el bien lo decía “nunca es la intención afectar a la comunidad” pero no hay forma en que el marco fiscal lo soporte, lo tolere y eso es una cuestión del orden legal.

Frente a la situación jurídica consolidada, es muy común ver las providencias y las sentencias que establecen este tipo de situaciones cuando hay una norma que ha sido declarada inexecutable o anulada, por ejemplo, y hay derecho a una devolución. Se habla en ese contexto de una situación jurídica consolidada cuando el contribuyente está todavía en posibilidad de solicitar una devolución, si ya paso ese tiempo se dice que la situación jurídica es consolidada porque el contribuyente ya no puede ejercer su derecho y dice que no está consolidada cuando en aquellos casos que el contribuyente todavía puede ejercer su derecho. También se habla de las situaciones jurídicas consolidadas frente a la aplicabilidad de las normas, porque el artículo 338 señala que las modificaciones en impuestos de periodo deben ir y deben regir a partir del año siguiente, la situación jurídica estará consolidada y no podrá ser modificada cuando ya los elementos del impuesto son inmutables y no pueden discutirse y no estará consolidada cuando todavía se está en la oportunidad de modificar esos elementos propios del tributo.

Al mismo tiempo, el Concejal Víctor Torres también hacía una pregunta direccionada a la tasa de interés de mora en el acuerdo que señalaba que es del 40% cuando la tasa de interés anual está en 22.92, como si se estuviera cobrando más de lo debido. Acá hay que hacer unas claridades, las tasas de interés que se aplican en materia tributaria que vienen del artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, tienen que ver con la tasa de usura para créditos de consumo menos dos puntos porcentuales (-2%); esa tasa llegó a estar en más de cuarenta puntos en épocas de pandemia, pero hoy en día se encuentra en 25.62%, esa es la tasa de usura que aplica y se le restan los dos puntos, básicamente quedaría en 23.62%. lo que propone el proyecto de acuerdo es que retomando esa tasa de usura se hagan disminuciones hasta del 70%. Es decir, se respeta la misma tasa, pero a esa se le aplican descuentos hasta del 70% del 50% y demás, dependiendo de cuál es la etapa en la que se encuentre el beneficio. Entonces, no hay que confundir el porcentaje de la tasa de usura con el descuento que se va a dar.

Antes de darle la palabra al Dr. Oscar si quería manifestar y con oportunidad que ustedes me dan de tener la palabra, que obviamente uno entiende el tema de comunidad y las preocupaciones que se generan frente a esto. Pero, a mí me parece que el Dr. Oscar hizo un barrido muy grande e integral de todo lo que uno debe tener en cuenta, partiendo de que esto es una obligación legal, partiendo que es una necesidad que el municipio identificó en su plan de desarrollo, en su presupuesto y en todo su plan de acción de estos cuatro años y para lo que sigue después de estos cuatro años, porque hay proyectos, obras y acciones que perduran no solo en un periodo de gobierno, sino que siguen hacia adelante. Entonces, no es una cuestión de ley, es una cuestión que esta administración avizoró para que quede también a futuro; ya hay un estudio y unos resultados obtenidos y digamos que la forma de dimensionar esto es cuando se termine todo el trabajo de liquidación del impuesto porque no podemos olvidar que una cosa es el avalúo catastral que puede crecer en cierta medida y ese es el componente que el gestor catastral realiza y que tiene todo el sustento técnico para mostrarlo. Pero, cuestión distinta es lo que tiene que ver con el impuesto predial como tal, que es



la parte tributaria; que ese impuesto predial tiene unos límites que vienen de la ley e implica que una buena cantidad de predios que hay en el municipio no les va a crecer más del IPC y que aquellos que les crece más del IPC como máximo y en un punto extremo ira hasta el doble, pero los años siguientes ya se limitará en buena medida al IPC más ocho (8) puntos, que no es más de un 13% lo que ha de aumentar.

Entonces, en ese sentido es entender las palabras que nos dirigieron hoy, pero también entender que la administración ha sido muy responsable con este proceso y que realmente lo necesario es avizorar la liquidación del impuesto predial, aplicar los límites que la ley establece y atender todas las reclamaciones que la comunidad tenga en este importante proceso. Si usted me lo permite Presidente el Dr. Oscar retoma en este punto para las demás inquietudes que él quiere hablar de ellas, muchas gracias.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Entonces, también señor Presidente me acompaña la Dra. Yaklin para unos temas que tocaban los Honorables Concejales, como el tema de las afectaciones viales que mencionó el Concejal Víctor conforme al Decreto 369 que ya la Secretaría de Planeación con la Oficina del DOT había informado, ya le cedo la palabra a la doctora si usted me da un segundo. El Honorable Concejal Pablo solicitaba o indicaba todo el estudio de impacto a la ciudadanía previo al proceso de actualización, es un tema que hemos venido comentando y hacíamos ver que precisamente al momento de iniciar el proceso al momento en que se generen los recibos, cuando se generen las inconformidades o consultas se atenderá a las personas en forma debida y expedita para poder evaluar y entregar como tal los recibos o los prediales en forma justa y conforme a la norma.

También mencionaba que donde estaba el seguimiento al proceso de actualización catastral, es un tema que indicamos que la Secretaría de Planeación ya les informo que como supervisora adelanto un proceso en el acompañamiento en su función al contrato que celebró con el IGAC y que de esta forma se cumplieron cada uno de los requisitos para que se diera y ahorita estamos en la etapa de logística y trabajo en equipo con el IGAC para poder atender de la mejor manera y solucionarle a todos los contribuyentes que van a tener estos cambios en los casos en que se presenten por fuera de lo normal ¿Qué va a pasar con las personas que realizan actividades agrícolas? Que solicitaba el Honorable Concejal Iván, básicamente en ese proceso, decirles que el Estatuto Tributario, Acuerdo 107 de 2016 para algunos sectores que tienen algunas condiciones especiales como lo son los forestales y agrícolas, al cumplir unos requisitos tienen unas excepciones que se les mantiene siempre y cuando haga su respectiva solicitud, si el predio agrícola cambia de alguna u otra forma, el IGAC tuvo en cuenta todas estas condiciones geoeconómicas; esperamos que todas estas zonas rurales se mantengan; otra cosa es que se presenten los lotes urbanos y suburbanos de engorde que ya tienen una diferencia.

El Concejal también pregunta sobre los ejercicios de los contribuyentes, nosotros le hacíamos ver que con el proyecto de acuerdo que presentamos, el Acuerdo 226. Logramos generar unos recaudos y unos alivios por NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.855.000.000) para cuatro mil ciento setenta y seis contribuyentes (4.176) y estos alivios generaron un recaudo de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.600.000.000) de recaudo de intereses y de impuesto de capital QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$15.456.000.000) para un total recaudado de DIECISIETE MIL MILLONES SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$17.068.000.000) tenemos que en el mes de agosto se recaudó



producto de este acuerdo DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.835.000.000) con el 90%; en el mes de septiembre CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$4.880.000.000); en octubre DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.993.000.000); en noviembre MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.600.000.000) y en el mes de diciembre CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$4.151.000.000) para predial y en ICA se recaudaron MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.693.000.000) con este acuerdo.

Entonces, de alguna u otra forma la gente si accedió y eso es lo que queremos buscar con este proyecto, que la gente que no pudo por distintas condiciones que ustedes conocen y demás, que los contribuyentes de ICA y de predial necesitan este acuerdo para que puedan acceder a estos beneficios y que de alguna u otra forma el municipio también entraría a recuperar una cartera y evitar procesos de cobro coactivo o procesos de medidas cautelares y demás, es un beneficio para la comunidad.

El Honorable Concejal Edwin como ya lo decía el Dr. Ricardo, si se podía llegar al 60% del descuento o más, inclusive lo preguntaba el Concejal Salazar si se podía llegar con cinco puntos más, con estos puntos tenemos una diferencia de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.153.000.000) conforme al estimado inicial, con el 60% básicamente vamos a tener una diferencia de alrededor de unos cuarenta mil o cincuenta mil millones de pesos. Entonces, es algo que impactaría; no es solo el marco fiscal para este año, sino que se hace una proyección a diez (10) años para garantizar los gastos de funcionamiento, el pago de servicio a la deuda y obtener unos recursos de inversión, entonces no pensemos que solo es a un año, sino que es a como lo dice el plan financiero y se afecta todo el escenario financiero. De esta manera también todo lo que tiene que ver con el tema vial, le cedo la palabra a la Dra. Yaklin para ver si nos colabora respecto al Decreto 369 y cuál sería la afectación.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Buenas noches a todos los presentes, para dar aclaración sobre las afectaciones viales, esta es información que se entrega al IGAC, entregamos ciertos insumos con el POT y este Decreto 369 del que nos habla el Concejal Víctor. Existe una metodología establecida para tratar estas afectaciones viales; la metodología establece la identificación de las variables como son las zonas homogéneas y geoeconómicas, la definición y caracterización de la influencia, la existencia y calidad de las vías, la clasificación específica de las vías si están buenas, regulares, malas, sin vías y el impacto del valor comercial y el avalúo que en este momento es la solicitud de información, esta tiene que ver con la influencia general del aumento del valor comercial de los predios al mejorar el acceso, facilitar el transporte; digamos que tiene ciertas características y revisa cuales son las obras que se encuentran dentro de estos espacios.

La información de entrada de esta información frente al proceso catastral son los proyectos de infraestructura del nivel local o nacional, recordemos que estas son vías departamentales y dependemos de cómo se da este manejo frente al Departamento de Cundinamarca ¿Cuál es el proceso de calidad de la información en la actualización catastral? Nos la han preguntado en varias ocasiones, el señor Ricardo Rodríguez el día de hoy y los Honorables concejales, dentro del proceso de lo que es la actualización catastral, se hicieron las respectivas socializaciones a la





comunidad, se hizo la socialización acá cuando se solicitaron los recursos para la actualización catastral y hablamos de cuatro etapas.

Existe una etapa que es la etapa preoperativa, donde hay un alistamiento y una planeación operativa por parte del IGAC que implica la preparación de los recursos, el personal y la metodología antes de iniciar las actividades de campo y de oficina.

Existe una segunda etapa que es la etapa operativa, donde se realizan las interlocuciones, se refiere a los procesos de participación, de dialogo y la interlocución social con las comunidades para la recolección, validación y verificación de la información.

Existe una identificación predial, registral y económica que corresponde a la captura y recolección de la información catastral con los métodos que ya habíamos mencionado, que son los métodos directos, indirectos y los declarativos y colaborativos.

Existe una consolidación de la base de datos que implica la integración de la información recopilada de diferentes fuentes y la generación o actualización de la base de datos catastrales, un componente físico, jurídico y económico durante la etapa operativa; se procese y actualice esta información correspondiente a estos tres componentes esenciales del catastro, por eso denominado multipropósito y existe algo muy importante que se denomina control de calidad. Dentro de varias de solicitudes de información y de las consultas permanentes es saber como se realiza este control de calidad dentro de cada una de las etapas existe una actividad denominada control de calidad que se aplica durante la producción de cada uno de los insumos y de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los componentes físicos, jurídicos y económicos. Esto se realiza también en la etapa operativa y es un componente transversal, es decir; que se realiza de manera constante y permanente.

Finalmente hablamos de una etapa post operativa, que es la validación del componente físico, jurídico y económico, la exposición de los resultados y el cierre del proceso de actualización catastral. El eje transversal, que es del que les estoy hablando, es el aseguramiento de la calidad, seguimiento y control del proyecto y el seguimiento de comunicaciones. Ese en sí, es todo el proceso de la actualización catastral, para dar explicación del trabajo que realizó el IGAC.

El Concejal Iván Jiménez nos hacia una observación o una consulta acerca de las hectáreas que tienen actividad agrícola y no solicitaba se explicara prácticamente sobre el manejo que se tiene de algunos tipos de construcciones que tienen unas tipologías que son específicas, como son las ramadas, cobertizos, caneyes, cocheras, marraneras, porquerizas. Buenos, esas son denominaciones técnicas que están en este documento; estas se encuentran también en la resolución que estableció el IGAC en la tabla para avalúos de construcciones no convencionales y es la Resolución No. 250000134 de 2024 del 27 de diciembre “por el cual se aprueban las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, y determinación del valor unitario e integral por PH por tipo de construcción o tipología”. Entonces, allí se establecen cuáles son los valores que tiene cada una de estas tipologías, está la determinación del avalúo comercial, donde dice cuál es el “med” y se utilizan métodos convencionales como es el método del costo de reposición, se determina el valor unitario por puntaje y la tipología constructiva establecida en esta misma resolución, las tablas de construcciones no convencionales; están los ejemplos que son las ramadas, los cobertizos y caneyes, que son la tipo 40, la tipo 60 y la tipo 80; o las cocheras marraneras, cocheras y porquerizas que son la tipos 20, 40 y tipo 80. Esas son algunos de los ejemplos que se encuentran en la resolución que les estoy mencionando y existe la aplicación de las metodologías respecto del uso que se tiene de estas áreas.

Con esto doy respuesta a las solicitudes tanto de la comunidad como de los honorables concejales, gracias.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

En ese mismo aspecto se había planteado Honorables Concejales, unas posibilidades de que en este proyecto se hiciera algún tipo de modificación, en cuanto a los descuentos les decíamos que genera un impacto fiscal negativo y afecta de una vez las finanzas y no es posible; pero en cuanto a las fechas o los días para que la gente tenga esa posibilidad, si se podría entrar a mirar. El otro aspecto, si se amplía a julio y no a junio o que desde el punto de vista de los intereses se pueda llegar a corres, con gusto. Volvemos y decimos, para los ciudadanos que han venido interviniendo como representantes y líderes de cada uno de sus sectores, reiterarles que esta no es una modificación al estatuto tributario en el sentido de generar algún tipo de impuesto o tarifa adicional, sino solo beneficios; como lo hemos venido exponiendo. Desde ese punto de vista lo que queremos es que, con base en una convicción, el plan de desarrollo, en esas obligaciones que están determinadas en la ley; cobrar ese impuesto y necesitamos que a las personas no se les mantengan los descuentos.

Acordémonos también, que por parte de la Contraloría de Cundinamarca hay unos hallazgos en torno al hecho de que validan que no se hizo la actualización catastral y en ese sentido son temas que más allá de que sean obligatorios o no, es la convicción de que se necesitan los recursos para seguir creciendo. Estas necesidades o beneficios que planteamos en este proyecto de acuerdo que fueron calculados, validados, que en el certificado de impacto no se modifican sino que se mantienen, porque se hacen esas proyecciones o estimaciones que los que buscan es ese beneficio de cada uno de los seis artículos para la comunidad y creemos señor presidente que si ustedes estiman necesario sentarnos y revisar algún tema sobre estos plazos, claro que miramos la manera en que la comunidad tenga estas oportunidades. Pero, en el tema de ampliar el monto si estamos hablando de un tema un poco complejo porque podemos vernos abocados a no obtener los recursos suficientes y entrar en déficit o situaciones de reducción tanto para la administración como para todos los entes descentralizados, el mismo Concejo y en general para todos los temas sociales que ya están en el presupuesto y ya están en ejecución.

Desde ese punto de vista, a la comunidad decirle que esperamos que este proyecto se siga debatiendo en el orden que ustedes consideren y que hemos presentado las bondades y virtudes para que ustedes tengan a bien la aprobación o negación del mismo en el tiempo que consideren y nosotros poderlo aplicar lo hizo saber desde un principio y posterior a este proceso de preliquidación y validación; que le pueda servir a la comunidad, que se amplíen estos descuentos y que se pueda cobrar con estos intereses, con unos beneficios reducidos de forma inmediata. De pronto el hecho de no aprobarlo generaría que alguna persona si salga afectado y eso es lo que no queremos; sabemos que siempre han luchado por la comunidad, sabemos que son conscientes que el año pasado aprobaron el Acuerdo 226 con el que se benefició a los cuatro mil ciento setenta y seis contribuyentes (4.176), se logró un recaudo adicional por todas las gestiones hechas por el grupo de trabajo, el acuerdo, la aplicación y lo demás que busco empezar a alivianar las metas y a cubrir las necesidades de la comunidad y eso esperamos para este año poderle brindar ese beneficio y con este proyecto de acuerdo darle esa posibilidad de que puedan pagar sus impuestos con menores costos en el caso del predial e ICA, con menores sanciones, con posibilidades de descuentos en el predial cuando se inicie el proceso de cobro y de esta manera cerrando el proceso, decirles que vamos a tener toda la posibilidad con el equipo interdisciplinar de atender en el tiempo

correspondiente, oportuno y poderle dar la solución y la tranquilidad a los contribuyentes de que aquí no se les va a sacar corriendo, de que se va a aplicar de forma equitativa. Es lo que se estima y se aspira, si hubo o llega a haber algún error, solucionarlo en forma expedita en los tiempos en que las personas también acceder a los descuentos que es lo que más interesa.

Era eso señor Presidente y Honorables Concejales, si tienen alguna consulta con gusto acá esta la Administración disponible, si no; ojalá podamos avanzar en el desarrollo de este importante proyecto para todos los contribuyentes del municipio de Chía, gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De la Administración ¿Alguien más desea intervenir? Honorables Concejales están en el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra; Dr. Oscar y Dr. José David e día de ayer en una de las respuesta que nos daba decía que “si existiera alguna inconformidad por parte de algún contribuyente, que no obligaba que realizará el pago y después presentaba las correspondientes denuncias” hoy en la intervención que hizo la señora Tatiana decía que le van a decir a la gente “realice el pago y después haga la respectivas denuncias o reclamaciones y que finalmente le van a solicitar una serie de requisitos que seguramente van a extender su reclamación y se pueda complicar” según lo que le entendí a ella. Yo en una intervención que hice la semana pasada les solicitaba a ustedes, incluso algunos compañeros concejales también lo hicieron. Que nos dijeran cual es como ese plan B o cómo se va a resolver, porque suponiendo que se aprueba el proyecto y con esa respuesta que usted nos da y lo que manifiesta la persona que intervino. Seguramente, si yo o el ciudadano deciden no realizar el pago y entra a ser la correspondiente denuncia por el cobro que se le hace, seguramente los tiempos que les estamos dando no lo va a beneficiar.

Entonces ¿Como vamos a atender ese tipo de situaciones? ¿Cómo se va a manejar este tipo de reclamaciones? ¿Cómo se van a recibir? ¿Como va a ser el trámite? En los tiempos de respuesta ¿Hay algo planeado por parte de la Administración? Si es así, darlo a conocer a la comunidad.

Era eso Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Concejo de Chía

Honorables Concejales continúan en el uso de la palabra... yo hace unos días hice una intervención y claramente lo manifestaba ese día Dr. Oscar sobre la importancia que tiene el recaudo de este impuesto para el municipio, conocemos la importancia que tiene, teniendo en cuenta que es el impuesto que más recauda para lograr sacar adelante este plan de desarrollo, le manifestaba yo que necesitábamos más cifras, que no conocíamos como había llegado esa base o sobre que montos estábamos hablando. Sumercé hoy me dice que si se aplicará un descuento como el que yo manifesté ese día tendríamos el no recaudo de más o menos CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$40.000.000.000), porque me dice también que hizo un cálculo de no más aumentar el 5% más y que le debe como OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000.000) que dejaría de ingresar al municipio; yo ese día le decía que como yo no conocía y aquí ningún concejal conoce la realidad de lo que ya les entregaron a ustedes. Que ustedes trajeran hoy lo que verdaderamente se puede hacer o que nosotros le hubiésemos dado a la Administración de que por decreto sacaran esos descuentos ¿Cuánto sería ese descuento? Y así, ustedes son los responsables de informarnos de cuanto estamos hablando y garantizarnos que no se impactarían las finanzas del municipio. Porque no tenemos claro eso, eso es lo que yo les pedía ese día, aquí queda claro hoy viene la comunidad, hablan los concejales, se habla de la actualización catastral, de lo que va a pasar en algunos días y eso va a pasar, pero aquí también es claro cuál es el objeto de este proyecto.

Es eso, que nos diga “concejal usted sugirió el 60, 40, 20 y no se puede” claro, ya me dijo porque y lo entiendo y sería muy irresponsable si me dice que son CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$40.000.000.000) los que se dejarían de recaudar yo decir “no, yo sigo con la misma solicitud” ya usted me puede decir cuando haga esa explicación “vea, la verdad de acuerdo a la información que tenemos formal es que el aumento en el predial si todos pagaran con el descuento del 15% tendríamos un recaudo de tanto. Pero, viendo el histórico del pago del impuesto predial en nuestro municipio se ha evidenciado que, en el primer pago por pronto pago, según los años anteriores paga un tanto por ciento de los contribuyentes, para el segundo pago se genera esto y para el tercer pago se genera tanto o terminamos pagando cuando no hay descuento y ese es el histórico de lo que viene pasando aquí en el municipio con respecto a este impuesto”. Cosas como esas son las que yo le pedía, porque creo que todos tenemos claro para qué es el acuerdo municipal y es definir eso, dudas como la del impacto fiscal.

Claro, aquí me dicen que no se necesita impacto fiscal; pero para nosotros si es importante que quede claro que si tenemos que saber y que nos certifiquen que es lo que se va a definir acá. porque cualquier punto es significativo, un 5% según lo que me dice usted, es dejar de recaudar ocho mil o si decimos dejarlo en el 16% ¿Cuánto significa ese puntico de más? Quiero que nos entiendan, no es ir en contra de la Administración, ni desconocer que, si hay una actualización catastral, que hay un plan de desarrollo que usted lo manifestó, aquí lo tenemos claro; que se decidió el año pasado hacer el contrato que valió diez mil u once mil millones según lo que ustedes contrataron, eso lo tenemos claro; que hay que cumplir unas metas, lógico, que tenemos un plan financiero que se vería afectado en caso de que no se diera esta actualización catastral. Así como se va a ver afectado ese plan financiero por hacer un análisis o una posibilidad de recaudo en otros impuestos, que no se van a dar. Por ejemplo, en delineación, pero bueno será asunto de ustedes que le preocupa a uno, porque hay muchas partes donde la economía no está funcionando y aquí se evidenciaba eso.

Pero, es eso señor secretario lo que yo le pedía ese día, yo solicite unas cifras porque no conozco y mirando lo que ha pasado en otros municipios va a haber un aumento muy grande en esos avalúos catastrales y acá estamos hablando sobre supuestos y cifras que no conocemos, porque realmente son ustedes los que proyectan allá y eso es lo que le estoy pidiendo, que nos hable con la verdad y nos diga que no lo



puede subir más, lo que como secretario de hacienda puede hacer o no en este tipo de casos que es modificar las fechas o meses con los mismos porcentajes, eso sería en ese artículo primero. De parte de nosotros como concejales sabemos el impacto y si nos gustaría que hicieran un esfuerzo y nos digan ustedes hasta donde pueden llegar, porque aquí no se trata de lo que pidió el Concejal Edwin Fuentes y hasta donde se puede llegar, no. Porque aquí tenemos que hablar desde la realidad y ser responsables con eso y los entiendo en esa parte, pero por lo menos hablen con la verdad, con cifras claras; ustedes como están allá modulando esos presupuestos o de acuerdo a esa información que ya tienen hacen ese análisis de que se puede dar ese descuento, eso es lo que yo le pido señor secretario y ya ¿Qué más debate le vamos a dar a un tema como estos?

Los Honorables Concejales han manifestado el deseo de colaborar en este proyecto, ahora definamos hasta donde podemos llegar y no estamos proponiendo nada diferente a díganos usted y damos seguimiento a lo que corresponde en este proyecto, porque si seguimos debatiendo pues va a venir la comunidad, vana seguir participando y van a estar inquietos de lo que se viene en algunos días que es otro tema y tendremos que estar listos para dar respuestas, pero de verdad que eso es lo que yo le vengo pidiendo desde la sesión pasada Dr. Oscar.

Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJALES PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, yo quisiera conocer un insumo que me parece importante en torno de las explicaciones que ha esbozado la Administración el día de hoy, pero quisiera que la complementaran con dos informaciones. La primera, es ¿Cuál es la base catastral que se tenía desactualizada? ¿A cuántos billones de pesos asciende? Y la base catastral ya con las bases de datos que les reporto el IGAC ¿A cuánto asciende? Y adicionalmente Dr. Rojas que me establezca usted ¿Cuál es el valor estimado de recaudo del impuesto predial unificado para el año 2025 sin descuentos? Esto a efectos de poder tener algunos elementos de juicio para poder confirmar eso que usted nos plantea de que no se pueden modificar los porcentajes.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales ¿Alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones de los concejales, de la Administración ¿Desean intervenir? Sobre las preguntas que acabamos de hacer, si tienen esa información; porque pienso que es lo que falta para poder de parte del ponente y de los Honorables Concejales tomar decisión.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Edgar Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA



Presidente gracias por el uso de la palabra, yo creo que es conveniente por las preguntas que hace el Concejal Pablo que requieren un poco más de estudio y más claridad para nosotros, así que Presidente elevo a proposición el aplazamiento del Proyecto No. 04.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición en el sentido de aplazar el presente debate, por favor señorita secretaria tomamos votación por aprobación o negación de la misma.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay diez (10) votos positivos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición de aplazamiento, por favor señorita secretaria volvemos a sesión formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión formal, señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 9:36 p.m. del día 24 de abril de 2025, damos por finalizada la sesión plenaria convocada para hoy y cito para mañana a partir de las 4:30 p.m.



JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.



YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.
Secretaria General (E)

Elaboró: Vidiana María Paniagua, Eslendy Dayani Gualtero, Oscar E. Vanegas, Secretarios. Luisa Fernanda Lancheros,
Diana Cristina Romero Apoyos a Secretaria General
Revisó: Vidiana María Paniagua, Eslendy Dayani Gualtero, Oscar E. Vanegas, Secretarios. Luisa Fernanda Lancheros,
Diana Cristina Romero Apoyos a Secretaria General, Yizza Yolanda Obregón Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.
Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:
Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.

